Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN EL ARTÍCULO 159 LCSP) Nº 032-2026-0290, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN INMERSIVA MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL PARA MUTUA UNIVERSAL - MUGENAT. MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 10.

Las secciones de este cuadro completan la información de las **cláusulas administrativas (CA)** que aparecen a continuación.

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN (CCC)

A. OBJETO DEL CONTRATO	
Objeto del contrato:	Contratación de los servicios de diseño, desarrollo, producción, implantación, soporte y mantenimiento de una solución integral de formación inmersiva basada en tecnologías de Realidad Virtual (en adelante, RV), destinada al desarrollo y evaluación de competencias profesionales del personal de Mutua Universal.
Clasificación del contrato:	Contrato de Servicios
Código CPV y Descripción:	72000000-5 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
División en lotes:	☒No ☐Sí, en concreto: No se prevé la división en lotes del objeto del presente contrato, dado que la mencionada división impediría la correcta ejecución del contrato desde un punto de vista técnico.
Necesidad a satisfacer e idoneidad del contrato:	La contratación se justifica por la necesidad de evolucionar los modelos de capacitación corporativa de Mutua Universal mediante soluciones de formación inmersiva basadas en tecnologías de Realidad Virtual (RV), orientadas al entrenamiento práctico y experiencial de competencias profesionales. Actualmente, determinados procesos formativos vinculados a la atención al paciente, habilidades relacionales y gestión de situaciones operativas presentan limitaciones asociadas a los modelos tradicionales de formación, especialmente en lo relativo a la simulación realista, la evaluación del desempeño y la transferencia efectiva al puesto de trabajo. En este contexto, y dentro del Plan Estratégico 2025-2027, Mutua Universal impulsa la implantación de una solución de formación inmersiva que permita recrear escenarios profesionales simulados en entornos seguros, interactivos y medibles, mejorando la experiencia de aprendizaje, la homogeneización de la atención y el desarrollo coetencial de los profesionales. La iniciativa se alinea con la estrategia de transformación y evolución digital de Mutua Universal, permitiendo además disponer de una plataforma reutilizable y escalable para futuros escenarios y ámbitos formativos.
Posible subrogación laboral:	☒No ☐Sí: *En cumplimiento de lo previsto en el artículo 130 de Ley 9/2017 (LCSP), mediante un documento anexo al presente pliego se indica la información que ha facilitado la empresa que venía efectuando los servicios en cuanto a las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que les afecta la subrogación.*

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

B. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Requiere Tratamiento de Datos:

☐No ☒Sí, en concreto:

Adicionalmente a las previsiones contenidas en el presente apartado, serán de aplicación aquellas contenidas en la **CA 37** del presente pliego.

Tipo de Tratamiento a realizar	
☒ Recogida	☐ Difusión
☐ Registro (si geolocalización)	☐ Interconexión
☐ Estructuración	☐ Cotejo
☐ Modificación	☐ Limitación
☒ Conservación/Almacenamiento	☐ Supresión
☐ Extracción	☐ Destrucción
☒ Consulta	☐ Otros (describir):
☐ Comunicación por transmisión	

Medios del tratamiento		
☒ Informáticos	☐ Físicos	☐ Mixtos

Para la ejecución del objeto del presente expediente de contratación, Mutua Universal, como responsable del fichero, facilitará el acceso por parte de la empresa adjudicataria, como Encargado del Tratamiento, a la siguiente información:

Categorías de interesados

- *Empleados*

Tipología de datos tratados

- *Datos identificativos: nombre y apellidos, identificador de empleado, nombre de usuario y, si procede, correo corporativo.*
- *Datos profesionales: puesto, departamento, centro de trabajo, perfil o rol, cuando sean necesarios.*
- *Datos de autenticación y control de acceso: identificador de usuario, credencial protegida, fecha y hora de acceso, dirección IP, registros de sesión e incidencias de seguridad.*

C. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN

Tipo de procedimiento:	Abierto Simplificado
Normativa aplicable:	Artículo 159 LCSP.
Tramitación:	☒ Ordinaria ☐ Urgente
Admisión de variantes:	☒ No ☐Sí

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CONCEPTO PRESUPUESTARIO

Presupuesto base de licitación:

Setenta y un mil cuatrocientos treinta y ocho, con cuarenta céntimos (71.438,40 euros), IVA incluido.

Desglose presupuesto base de licitación:

% VEC	CONCEPTO	€ (Sin IVA)	Importe IVA	€ (Con IVA)
84,00	Costes Directos:	49.593,60	10.414,66	60.008,26
10,00	Costes Indirectos:	5.904,00	1.239,84	7.143,84
6,00	Beneficio Industrial (6%)	3.542,40	743,90	4.286,30
100,00	TOTAL	59.040,00	12.398,40	71.438,40

En la determinación del presente presupuesto base de licitación, que ha sido elaborado con el fin de adecuarse al precio de mercado, han sido considerados los costes, directos e indirectos indicados en el artículo 100 LCSP.

Desglose presupuesto base por anualidades presupuestarias:

Anualidad	**Presupuesto**	**IVA**	**Total**
Ejercicio	euros	euros	euros
2026	4.800,00	1.008,00	5.808,00
2027	54.240,00	11.390,40	65.630,40

Aplicación presupuestaria:

22782 – Servicios de carácter informático

Tramitación anticipada:

☒No ☐Sí

Gasto plurianual:

☐No ☒Sí

Determinación del precio:

☐ A tanto alzado ☐ Por precios unitarios ☒ Mixto

Forma de pago:

De conformidad con la **CA 31**.

Se prevén condiciones específicas para el pago del precio del contrato:

☐ No ☒ Sí, en concreto:

Se emitirán las facturas correspondientes de acuerdo al siguiente cuadro de hitos de facturación:

	Ejercicio	**Hito fijo factura**	**Importe máx (s/IVA)**
#1	2026	Hito 1. Kick off y fase de Discovery ASIS	4.800,00
#2	2027	Hito 2. Diseño conceptual y metodológico TOBE	43.200,00
#3	2027	Hito 3. Desarrollo e implementación y Piloto	9.780,00
#4	2027	Evolutivos	1.260,00

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CONCEPTO PRESUPUESTARIO	
Requisitos de la factura:	Se prevén requisitos específicos adicionales para la factura/s que deba emitir el adjudicatario del contrato: ☐No ☒Sí, en concreto: Se emitirán tantas facturas como hitos de facturación tiene el contrato, a partir de fecha de inicio de éste y a medida que se vayan consiguiendo los hitos de facturación, en la que deberá constar el número de pedido y el número de contrato, que previamente serán facilitados por Mutua Universal al adjudicatario
Revisión del precio:	☒ No ☐ Sí

E. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	
Valor estimado del contrato	Cincuenta y nueve mil con cuarenta céntimos (59.040,00 euros), IVA excluido
Desglose valor estimado del contrato	

	Importe sin IVA	**IVA**	**Importe con IVA**
Presupuesto base de licitación	59.040,00 euros	12.398,40 euros	71.438,40 euros
Valor estimado del contrato	**59.040,00 euros**	**12.398,40 euros**	**71.438,40 euros**

F. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGAS Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN	
Duración inicial del contrato (en meses):	DOCE MESES (12) meses
Posibilidad de prórroga:	☒No ☐Sí
Duración de la prórroga:	No aplica
Número máximo de prórrogas:	No aplica
Plazo para efectuar el preaviso para prorrogar el contrato:	No aplica
Lugar de prestación del objeto del contrato:	El servicio tendrá un alcance estatal, pudiendo ser utilizado por las distintas direcciones territoriales, centros de trabajo y colectivos profesionales de Mutua Universal. La gestión operativa de la solución y de los equipos asociados se realizará de forma centralizada por el Departamento de Experiencia de Personas y Cultura Corporativa ubicada en Barcelona (avda Tibidabo nº

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

F. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGAS Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN	
	17) que actuará como unidad responsable de la custodia, mantenimiento, planificación, distribución y seguimiento de los dispositivos de realidad inmersiva, respecto al soporte técnico se realizará desde el centro de Mas Blau (C/ Muntades nº 11, El Prat de Llobregat).

G. CAUSAS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
Causas de modificación contractual	☒ No se establecen modificaciones previstas. ☐ Sí se establecen modificaciones previstas de conformidad con el artículo 204 LCSP

H. GARANTÍAS	
Garantía provisional:	☒No
Garantía definitiva:	☒No, de conformidad con el artículo 159.6 letra f) LCSP
Garantía complementaria:	☒No

I. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL; HABILITACIÓN EMPRESARIAL; SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA; Y SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL	
Clasificación empresarial:	☒No se exige ☐Sí, en concreto: De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con Mutua Universal, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.
Requisitos de habilitación empresarial / profesional o de capacidad de contratar:	¿Se exige una habilitación empresarial y/o profesional concreta, o un requisito específico de capacidad para contratar para la prestación del servicio objeto del presente contrato? ☐No ☒Sí, en concreto: Dar cumplimiento a las obligaciones legales en materia de seguridad de la información, ciber resiliencia y usos de la Inteligencia Artificial, en lo que se refiere al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la directiva NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo), y el AI Act (Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, Regulación 2024/1689) y que se reflejan en el pliego técnico. Cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa estatal y de la Unión Europea en relación a las medidas de seguridad de la información atendiendo a la normativa que se halle en vigor en cada momento y cumplir con los controles y las medidas de seguridad establecidas el pliego técnico durante todo el período de vigencia del contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

I. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL; HABILITACIÓN EMPRESARIAL; SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA; Y SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL	
Solvencia económica y financiera	**Los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera quedarán acreditados mediante la cumplimentación y presentación del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECSP) y el Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial que se adjunta en el presente pliego debidamente cumplimentado. La acreditación de los requisitos de solvencia económica y financiera resultará preceptiva para aquel licitador que sea propuesto adjudicatario.** Requisitos específicos de solvencia económica y financiera: X Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos años concluidos deberá ser, al menos, una vez el valor anual medio del contrato, equivalente a 59.040,00 euros, IVA excluido.
Solvencia técnica y profesional	**Los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera quedarán acreditados mediante la cumplimentación y presentación del ROLECSP y el Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial que se adjunta en el presente pliego debidamente cumplimentado. La acreditación de los requisitos de solvencia económica y financiera resultará preceptiva para aquel licitador que sea propuesto adjudicatario.** X Una relación de los principales servicios o trabajos efectuados de la misma o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en curso de, como máximo en los últimos 3 años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se debe acreditar que el importe anual acumulado de los servicios del año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, equivalente a 41.328,00 euros (IVA excluido).

J. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES	
Adscripción de medios	☐ No X Sí, en concreto: Los/las licitadores/as, además de acreditar su solvencia por los medios indicados anteriormente deberán comprometerse a la adscripción para la ejecución del contrato de los medios personales que se indican en el apartado13, de equipo de trabajo del Pliego de Prescripciones Técnicas que mantendrán durante toda la duración del contrato, debiendo comunicar a Mutua Universal, cualquier modificación o sustitución de dichos medios.

K. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO	
Cesión del contrato:	No se autoriza la cesión del presente contrato.
Subcontratación:	De conformidad a lo establecido en la **CA 33.** ☒Se permite la subcontratación del contrato.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

	A excepción de aquellas tareas críticas que deban ser ejecutadas necesariamente por el contratista principal y que se indican a continuación: - dirección del proyecto, diseño pedagógico y UX, evaluación, arquitectura tecnológica, desarrollo del escenario inmersivo, pruebas, puesta en producción, gestión de incidentes y mantenimiento correctivo. ☐No se permite la subcontratación del contrato.

L. MESA DE CONTRATACIÓN	
Composición de la mesa de contratación	¿Se constituye mesa de contratación? ☐No ☒ Sí, con la siguiente composición: La Mesa de contratación estará constituida por la DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN, en calidad de Presidente/a, un vocal de un área independiente al área funcional y un asesor jurídico que actuará como secretario, actuando estos dos últimos miembros con voz, pero sin voto. Asimismo, la DIRECTORA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN podrá proponer la asistencia de aquellos vocales que se consideren oportunos en cada procedimiento.

M. CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS	
Las ofertas deben presentarse en los sobres electrónicos siguientes:	☒ Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor ☒ Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos **En el supuesto que el objeto del contrato se halle dividido en lotes, los licitadores deberán formular sus proposiciones presentando para cada uno de los lotes para los que pretendan formular su oferta los sobres indicados en el párrafo anterior.**

N. CONTENIDO DEL SOBRE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR	
¿Hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor?	☐No hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor. X Hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor.
Contenido del Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor:	☒ Índice numerado de los documentos presentados en este sobre. ☒ Documentación requerida para la realización de la valoración técnica de la oferta según lo estipulado en el apartado Q CCC, incluyendo propuesta técnica, propuesta de integración, metodología, planificación, equipo de trabajo, informes y seguimiento Como documentación complementaria a la propuesta técnica, los licitadores podrán aportar una demostración funcional, acceso temporal

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

N. CONTENIDO DEL SOBRE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR	
	a una solución o experiencia inmersiva previamente desarrollada, o material audiovisual demostrativo de trabajos de naturaleza similar, con la finalidad de facilitar la valoración de los aspectos cualitativos de la oferta previstos en el apartado Q y, como evidencia para valorar la calidad de la solución propuesta ☒ Anexo declaración responsable en materia de adscripción de medios

O. CONTENIDO DEL SOBRE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REQUISITOS PREVIOS; OFERTA ECONÓMICA Y OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS	
Contenido del Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos:	☒ Inscripción en el ROLECSP. ☒ Anexo respecto al cumplimiento de la capacidad de contratar, **Anexo I**. ☒ Modelo de Criterios Objetivos (proposición económica) **Anexo II**. ☒ En el supuesto en que en el apartado **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** CCC, se haya indicado que el presente contrato dispone de tratamiento de datos de carácter personal, será necesario presentar **Anexo III** Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. ☒ Anexo declaración responsable en materia de adscripción de medios

P. CONJUNTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Criterios de adjudicación	Puntuación	Valoración
Criterios de adjudicación evaluables de forma automática	75	**puntos**
Oferta económica	60	**puntos**
Incremento de recursos interactivos a los requeridos en el pliego	12	**puntos**
Incremento del volumen de dispositivos a nivel de Hardware	3	**puntos**
Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor	**25**	**puntos**
Calidad y adecuación de la propuesta funcional	7	**puntos**
Cobertura de requerimientos técnicos, de seguridad, accesibilidad, usabilidad y calidad	6	**puntos**
Cobertura requerimientos equipamiento	6	**puntos**
Plan de proyecto	6	**puntos**

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR	
¿Hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor?	☐ No hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor X Hay Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor
Criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor:	Se valorará con una puntuación máxima de 25 puntos conforme al siguiente desglose y criterios: **Calidad y adecuación de la propuesta funcional (7 puntos)** Se valorará la calidad y adecuación de la solución funcional y pedagógica propuesta para la experiencia inmersiva inicial relativa al proceso de Contingencia Laboral.

Subcriterio	Aspectos objeto de valoración	Puntos
Calidad del diseño pedagógico, metodológico y narrativo	Se valorará el grado de desarrollo, coherencia y adaptación de la propuesta. Para facilitar la valoración de estos aspectos podrá tomarse en consideración la demo, acceso o material demostrativo aportado por el licitador . Cuando el licitador aporte voluntariamente una demo, acceso o material demostrativo, este podrá utilizarse exclusivamente para facilitar la comprensión o ilustrar las funcionalidades y capacidades descritas en la memoria técnica. El material demostrativo tendrá carácter opcional y complementario y, por tanto, su aportación o ausencia no será objeto de valoración ni otorgará puntuación adicional. Asimismo, no podrá utilizarse para acreditar aspectos, funcionalidades o capacidades que no hayan sido previamente descritos en la memoria técnica, ni para subsanar omisiones o insuficiencias de esta.	3
Calidad de la interactividad y del modelo de evaluación	Se valorará la profundidad y detalle del modelo propuesto a nivel de interactividad y del modelo de evaluación.	3

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

Calidad de la gestión y capacidad de evolución funcional	Se valorará el grado de autonomía y facilidad que la propuesta proporciona a Mutua Universal, la eficiencia para reutilizar componentes, la facilidad para incorporar nuevos escenarios o modificar contenidos, así como la eficacia, facilidad de uso y autonomía que proporcionen las capacidades de administración funcional propuestas.	1
Total		**7**

Cualitativo de 0 a 10

Cobertura de requerimientos técnicos, de seguridad, accesibilidad, usabilidad y calidad (6 puntos)

Se valorará la calidad, grado de desarrollo, concreción y adecuación de las soluciones y mecanismos técnicos propuestos que aporten una mejora cualitativa en la estabilidad, seguridad, accesibilidad, integración y mantenibilidad de la solución.

Subcriterio	Aspectos objeto de valoración	Puntos
Calidad de la arquitectura, rendimiento e interoperabilidad	Se valorará la calidad y grado de desarrollo de las soluciones propuestas que incrementen la robustez, eficiencia y capacidad de evolución de la arquitectura, faciliten su escalabilidad y mantenimiento, optimicen el funcionamiento y la sincronización entre los modos en línea y sin conexión, y favorezcan una integración eficiente y sostenible con el ecosistema tecnológico y formativo de Mutua Universal. Asimismo, se valorarán los mecanismos que reduzcan la complejidad de integración, las dependencias tecnológicas y el impacto de futuras evoluciones de la solución	2
Calidad de los mecanismos de seguridad y protección de la información	Se valorará la calidad, grado de desarrollo y eficacia de los mecanismos propuestos que refuercen la protección de la	2

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

	información y la resiliencia de la solución. En particular, se valorará la capacidad de la propuesta para prevenir, detectar y responder ante incidentes y vulnerabilidades, mejorar la trazabilidad y supervisión de la solución, reforzar la continuidad del servicio y reducir los riesgos asociados a los componentes y a la cadena de suministro	
Calidad de la accesibilidad, usabilidad y ergonomía	Se valorarán las medidas y soluciones propuestas en materia de usabilidad, accesibilidad y ergonomía de la experiencia inmersiva respecto de los requisitos mínimos establecidos en el PPT, especialmente aquellas que faciliten su utilización por perfiles de usuario con diferentes necesidades y niveles de familiaridad tecnológica. Asimismo, se valorará la calidad de los mecanismos propuestos para favorecer una interacción intuitiva y confortable y para prevenir o minimizar la fatiga, desorientación, mareo u otras barreras de utilización propias de los entornos inmersivos.	1
Calidad, pruebas y mantenibilidad	Metodología de pruebas, control de versiones, validación técnica, aseguramiento de calidad, gestión de errores, actualización y reducción de dependencias tecnológicas.	1
Total		6

Cualitativo de 0 a 10

Cobertura requerimientos equipamiento (6 puntos)

Se valorará la calidad, adecuación y grado de desarrollo de la solución de equipamiento propuesta, atendiendo a sus características técnicas y

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

funcionales en relación con la experiencia de uso, autonomía, rendimiento, ergonomía y confort.

Asimismo, se valorará la calidad y adecuación del modelo propuesto para la gestión de los dispositivos, atendiendo a los mecanismos previstos para su gestión centralizada, mantenimiento y reposición, continuidad del servicio, vida útil, higiene, gestión de la obsolescencia y sostenibilidad.

La valoración tendrá en cuenta el grado de concreción, coherencia y adaptación de la solución y de los mecanismos propuestos a las características y necesidades del servicio.

No será objeto de valoración el mero cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el PPT ni el incremento del número de dispositivos, al disponer este último de un criterio automático específico.

Plan de proyecto y seguimiento del servicio (6 puntos)

Se valorará la calidad, viabilidad, grado de concreción y adecuación del plan de proyecto propuesto, así como su capacidad para facilitar la ejecución, coordinación, seguimiento y control del servicio.

Subcriterio	Aspectos objeto de valoración	Puntos
Metodología, fases, entregables y cronograma	Coherencia, nivel de detalle y viabilidad de la planificación propuesta; adecuada secuenciación de actividades, gestión de dependencias y capacidad para asegurar el cumplimiento de los plazos.	2
Organización, recursos y gobierno	Adecuación y solidez del modelo organizativo propuesto, claridad en la distribución de responsabilidades, coordinación con Mutua Universal y eficacia de los mecanismos de gobierno y seguimiento.	1,5
Validación, pruebas y piloto	Calidad, alcance y rigor de la estrategia de validación propuesta, así como su capacidad para detectar desviaciones, incorporar resultados y asegurar la calidad antes de la puesta en producción	1,5
Gestión de riesgos, calidad y cambios	Calidad y eficacia de los mecanismos propuestos para anticipar y gestionar riesgos, prevenir desviaciones y	1

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR

	controlar los cambios durante la ejecución del proyecto.	
Total		**6**

Cualitativo de 0 a 10

La puntuación mínima de los criterios sujetos a juicio de valor para ser adjudicatario será de 18 puntos.

La Oferta técnica no podrá superar 50 páginas, deberá ser en formato Memoria. Todas las páginas que superen este límite no serán consideradas en la evaluación de dicha oferta.

R. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Los siguientes criterios conforman los criterios de adjudicación evaluables de forma automática aplicables al presente procedimiento de licitación:

- *Oferta económica*[1]

  Se valorará con una puntuación **máxima de 60 puntos,** aplicando la fórmula siguiente para las ofertas admitidas:

  O = oferta económica a valorar
  T = presupuesto base de licitación
  b = 1 – O/T

  P = 60 – {(bmax – b)/7}*100

Las empresas licitadoras deberán presentar su proposición económica de acuerdo con el **Anexo II** proposición económica y de criterios no sujetos a juicio de valor del Pliego de Condiciones Particulares.

- *Otros criterios evaluables mediante fórmulas*

  Se valorará con una puntuación **máxima de 12 puntos,** aplicando la fórmula siguiente para las ofertas admitidas:

  Incremento de recursos interactivos a los requeridos en el pliego:

  - Entre 1-10’ adicionales en el desarrollo de la experiencia inmersiva: 3 puntos
  - Entre 11-20’ adicionales en el desarrollo de la experiencia inmersiva: 9 puntos
  - Más de 20’ adicionales en el desarrollo de la experiencia inmersiva 12 puntos

  Se valorará con una puntuación **máxima de 3 puntos,** aplicando la fórmula siguiente para las ofertas admitidas:

  Incremento en el volumen de dispositivos completos disponibles a nivel de **Hardware RV**
  - Entre 1-3: 1 punto

[1] Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. Cualquier referencia a aquel Impuesto debe entenderse realizada, igualmente, al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan estas figuras impositivas.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

R. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA
- Entre 4 -5: 2 puntos - Más de 5: 3 puntos

S. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO	
¿El licitador propuesto como adjudicatario ha de presentar documentación adicional a la detallada en la **CA 20** del pliego de condiciones particulares?	☐ No ☒ Sí, en concreto: **1.** Listado de personas de contacto proporcionadas por el licitador para las siguientes funciones: • Responsable del contrato (nombre persona, teléfono, fax, e-mail). • Persona de contacto en planificación/prestación (nombre persona, teléfono, fax, e-mail). • Persona de contacto en facturación (nombre persona, teléfono, fax, e-mail). • Tfno y email de centralita. En todo caso, deberá indicarse la disponibilidad de cada una de las anteriores personas de contacto. **2.** En el supuesto de que en el apartado B CCC, se haya indicado que el presente contrato dispone de tratamiento de datos de carácter personal, será necesario presentar Declaración responsable confirmando el contenido del Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. En el caso de que se hayan producido variaciones, se deberá aportar un nuevo Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, cumplimentado con la nueva información. **3.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159. 4.f). de la LCSP, toda aquella documentación o información que no conste inscrita en el ROLECSP, será requerida a los efectos de su acreditación. En todo lo no previsto en el artículo 159 LCSP, se aplicarán las normas generales aplicables al procedimiento abierto en virtud de lo establecido en el artículo 159.4.h) LCSP. Todo lo anterior, sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

S. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO	
	4. Si procede, el licitador deberá aportar una declaración de mantenimiento de datos del ROLECSP, en caso de que éste tenga una antigüedad superior a un año. **5.** En caso de no haber aportado el documento de solicitud de inscripción en el ROLECSP: SOLO PERSONA FÍSICA: a) Documento Nacional de Identidad o documento que acredite su identidad. b) Censo de empresarios donde conste la actividad económica. SOLO PERSONA JURÍDICA: a) Copia tarjeta de identificación fiscal. b) Copia de las escrituras o documentos de constitución de la sociedad donde conste el objeto de la sociedad, y asimismo cualquier modificación de tales documentos. c) Copia de la escritura o documentos que acredite la legítima y suficiente representación de la sociedad. **6.** Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente que designe para el pago del precio del contrato. **7.** Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o documento de alta en el mismo cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún obligación de pago. Ello deberá ir acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. **8.** Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la Administración del Estado, por lo que respecta estar al corriente de las obligaciones tributarias que le resulten impuestas conforme a la legislación vigente. **9.** La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por Tesorería General de la Seguridad Social. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración responsable. **10.** Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro Oficial que corresponda. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil deberán acreditar su volumen anual de negocios mediante los libros de inventario y las cuentas anuales legalizadas por el Registro mercantil. **11.** Para acreditar la relación de los principales servicios o trabajos efectuados de la misma o similar naturaleza que los que

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

S. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO	
	constituyen el objeto del contrato en curso de, como máximo en los últimos 3 años, en la que se indique el importe, fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, se deberá aportar: - certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; Cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación **12.** Indicación del personal técnico suficiente del que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente de los que asumirán funciones de responsabilidad en la prestación de los servicios, acompañada de los documentos justificativos correspondientes. ✓ Títulos académicos del personal ✓ Declaración responsables expedida por el departamento de Recursos humanos certificando que el personal es propio de su empresa y documento ITA (informe de trabajadores en alta en un código de cuenta de cotización) expedido por la Seguridad Social. Expedido por el departamento de recursos humanos o Seguridad Social con el fin de acreditar que el personal pertenece a la empresa. En el caso de que la titulación aportada no corresponda a una universidad española, se deberá acreditar su convalidación. *Si el personal no corresponde a su empresa se debe aportar un compromiso por escrito con la empresa titular del personal o contrato/convenio de colaboración, de conformidad con la **CA 12**, “Integración de la solvencia con medios externos”. **13.** En su caso, documentos acreditativos de la efectiva disposición de medios que se haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato de acuerdo con el artículo 76.2 de la LCSP y el **apartado J CCC**. **14.** Declaración indicando si la empresa tiene intención de subcontratar. **15.** Declaración indicando que el firmante se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el pliego de condiciones particulares en todo lo relativo a la subcontratación. Asimismo, en caso de subcontratación, el adjudicatario presentará declaración responsable por cada una de las empresas subcontratadas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 215.2.b) y 215.5 de la Ley de Contratos del Sector

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

S. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO	
	Público, en la que el subcontratista manifieste que no se halla incurso en las prohibiciones para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público. **16.** Declaración responsable sobre mantenimiento de los datos: En caso que el licitador ya hubiese aportado previamente a Mutua Universal la documentación solicitada en este apartado, deberá detallar dichos documentos y manifestar mediante una declaración responsable que las circunstancias reflejadas en los correspondientes certificados y documentos no han experimentado variación alguna. **17.** Declaración responsable de cumplimiento de las medidas de seguridad de la información según modelo "ANEXO A DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN" en este pliego. **18.** Declaración responsable de cumplimiento de las políticas de uso aceptable de los sistemas de información de Mutua Universal según modelo "ANEXO B DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO POLITICAS DE USO ACEPTABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MUTUA UNIVERSAL" en este pliego. **19.** Firma del acuerdo de confidencialidad según modelo "ANEXO C ACUERDO CONFIDENCIALIDAD" en este pliego **20.** El Contratista estará obligado a cumplimentar y hacer entrega del ANEXO D ENS I: "Formulario de designación responsable de seguridad de información y datos de contacto POC" antes de iniciar la prestación de los servicios. Mutua Universal se reserva el derecho a revisar dicho formulario y solicitar su actualización en cualquier momento.

T. PENALIDADES	
¿Se prevén penalidades adicionales a las establecidas en la **CA 27** del pliego de condiciones particulares?	☒No ☐Sí, en concreto:

U. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	
¿Se prevén causas de resolución al contrato adicionales a las establecidas en la **CA 39** del pliego de condiciones particulares?	☒No ☐Sí, en concreto:

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

V. CLÁUSULAS ADICIONALES A LAS PREVISTAS EN EL CCC Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS	
¿Se prevén cláusulas adicionales a las previstas en el CCC y Cláusulas Administrativas del pliego de condiciones particulares?	☒No ☐Sí, en concreto:

W. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	
Se prevén las siguientes Condiciones Especiales de Ejecución , de acuerdo con la regulación y cláusulas establecidas en el presente Pliego de Condiciones Particulares.	**-De carácter social o relativas al empleo:** la empresa licitadora mantendrá durante la vigencia del contrato las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución del contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio aplicable. Documentación acreditativa: Declaración responsable del cumplimiento de la CEE + informe descriptivo del cumplimiento de esta medida, de acuerdo con el modelo adjuntado en el presente Pliego de Condiciones Particulares. Periodicidad: A los 8 meses desde del vigor de contrato. Renovable con cada prórroga **-Condición especial de ejecución en materia de protección de datos:** En virtud de lo establecido en el artículo 202.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) el contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea vigente en materia de protección de La mencionada condición especial de ejecución tiene el carácter de obligación esencial y su datos, constituyendo dicha obligación una condición especial de ejecución. Documentación acreditativa: Declaración responsable del cumplimiento de la CEE, de acuerdo con el modelo adjuntado en el presente Pliego de Condiciones Particulares. Periodicidad: A los 8 meses desde del vigor de contrato. Renovable con cada prórroga **-Condición especial de ejecución en materia social:** Durante la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

W. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	
	garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato y en las condiciones laborales aplicables. Documentación acreditativa: Informe descriptivo del cumplimiento de esta medida. Periodicidad: A los 8 meses desde del vigor de contrato. Renovable con cada prórroga

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA (PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SEGÚN EL ARTÍCULO 159 LCSP) Nº 032-2026-0290, PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN INMERSIVA MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL PARA MUTUA UNIVERSAL UNIVERSAL-MUGENAT, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 10.

ÍNDICE

A. OBJETO DEL CONTRATO 1
B. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 2
C. PROCEDIMIENTO Y TRAMITACIÓN 2
D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CONCEPTO PRESUPUESTARIO 3
E. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 4
F. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO, PRÓRROGAS Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN 4
G. CAUSAS DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 5
H. GARANTÍAS 5
I. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL; HABILITACIÓN EMPRESARIAL; SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA; Y SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL 5
J. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES 6
K. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 6
L. MESA DE CONTRATACIÓN 7
M. CONFIGURACIÓN DE LAS OFERTAS 7
N. CONTENIDO DEL SOBRE OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR 7
O. CONTENIDO DEL SOBRE DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE REQUISITOS PREVIOS; OFERTA ECONÓMICA Y OFERTA TÉCNICA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS AUTOMÁTICOS 8
P. CONJUNTO DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 8
Q. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR 9
R. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 13
S. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR PROPUESTO COMO ADJUDICATARIO 14
T. PENALIDADES 17
U. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 17
V. CLÁUSULAS ADICIONALES A LAS PREVISTAS EN EL CCC Y CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 18
W. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 18
1. OBJETO DEL CONTRATO 23
2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 23
3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 24
4. PERFIL DE CONTRATANTE 24
5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO 24

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO 25
7. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN 26
8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 26
9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 26
10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 27
11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 28
12. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES 29
13. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 30
14. PROPOSICIONES 30
15. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 30
16. CONTENIDO DE LOS SOBRES, DOCUMENTACIÓN A APORTAR 31
17. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES 32
18. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE: 32
19. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 33
20. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR 33
21. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACIÓN 33
22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 34
23. PLAZO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 35
24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 36
25. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO 37
26. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 37
27. FACULTADES DE MUTUA UNIVERSAL. PENALIZACIONES 38
28. RECEPCIÓN DEL CONTRATO 39
29. GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES 39
30. EVALUACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO 39
31. PAGO DEL PRECIO 40
32. REVISIÓN DE PRECIOS 42
33. SUBCONTRATACIÓN 42
34. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES 43
35. PROPIEDAD MATERIAL 44
36. PROPIEDAD INTELECTUAL 44
37. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 44
38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 49
39. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 50
40. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 52
41. MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS 52
42. JURISDICCIÓN 52

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE POSESIÓN DE CAPACIDAD DE OBRAR Y HABILITACIÓN EMPRESARIAL 54

ANEXO PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR 56

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS 58

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS RELATIVAS A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y DESDE DÓNDE SE VAN A PRESTAR LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS 59

ANEXO MODELO DE AVAL BANCARIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 74

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (CA)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato a que se refiere el presente Pliego es el que se establece en el **apartado A CCC**, para lo que, de conformidad con la legislación vigente, se convoca su contratación, por el procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria del expediente.

Se hace constar, asimismo, que el objeto de este contrato se corresponde con la codificación del Vocabulario Común de Contratos (CPV), según el Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 señalada en el **apartado A CCC**.

La ejecución del contrato se ajustará, además de a las previsiones contenidas en el presente documento, a las condiciones expresadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y del que forma parte inseparable.

*En el supuesto que se prevea la división del objeto del contrato en lotes, los licitadores podrán presentar ofertas individuales a uno o varios lotes. Un licitador puede resultar adjudicatario de uno o varios lotes, aclarando que únicamente puede haber un único adjudicatario por cada lote.

2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

El contrato al que se refiere el presente Pliego, se regirá además de lo establecido en el mismo, por las siguientes normas:

- En lo que se refiere a los supuestos de capacidad de las empresas, publicidad, procedimientos de licitación y de adjudicación, por:

  La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014; y por el resto de normas concordantes y complementarias vigentes que no se opongan a la normativa indicada con anterioridad, aplicándose supletoriamente, las normas de derecho privado.

- En los demás supuestos, concretamente en cuanto a la ejecución, efectos y extinción:

  Por las normas de derecho privado vigentes.
  Por la normativa sectorial y especial que resulte aplicable, tanto derecho privado, como de derecho público.

- El contrato objeto del presente procedimiento de contratación se encuentra sometido a toda la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, tal y como se dispone en la cláusula relativa a confidencialidad y protección de datos.

Obligatoriamente tienen carácter contractual los siguientes documentos:

- El presente Pliego de Condiciones Particulares y sus anexos.
- El Pliego de Prescripciones Técnicas.
- El propio documento en el que se formalice el contrato.
- La oferta técnica y económica del adjudicatario respecto al servicio solicitado.

El contrato se ajustará al contenido del presente Pliego de Condiciones Particulares y al de Prescripciones Técnicas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante del respectivo contrato.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Queda excluida y prohibida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente Pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego de Condiciones Particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes del contrato.

El empresario queda obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, con respecto al personal que emplee en la ejecución de los servicios objeto de esta licitación, especialmente en lo que respecta a la legislación laboral y fiscal, así como de Seguridad Social y de prevención de riesgos laborales.

Dicha obligación se extiende a las normas que puedan promulgarse durante la ejecución del contrato, debiendo el contratista en todo momento acomodar sus actuaciones a dichas normas.

La celebración de este contrato no supondrá la existencia de relación laboral alguna entre Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 y los trabajadores de que disponga el empresario para la ejecución del contrato.

3. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación de Mutua Universal tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y será competente para su formalización en nombre de esta Entidad, a través de dos de sus miembros con poderes notariales suficientes para ello.

El órgano de contratación de Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 tiene su dirección postal en la Avda. Tibidabo, nº 17-19 – (08022) Barcelona, y su dirección de correo electrónico es: **contratacion@mutuauniversal.net**

Los licitadores podrán solicitar cuanta información estimen necesaria con el fin de elaborar sus ofertas. A tal efecto, enviarán sus preguntas, ya sean de carácter técnico o de procedimiento, por correo electrónico, a la dirección indicada anteriormente.

4. PERFIL DE CONTRATANTE

El perfil de contratante del órgano de contratación de Mutua Universal es accesible públicamente a través de la web https://www.mutuauniversal.net/ (apartado “Conócenos”) y está integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. De este modo, en el perfil de contratante se incluye un enlace a la citada Plataforma de Contratación del Sector Público, cuya dirección electrónica es https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

Para participar en los procedimientos de contratación con Mutua universal, las empresas contratistas deberán registrarse en la web PLYCA Portal en el perfil del contratante (“Portal de licitaciones” -> “Darse de alta”). Para cualquier duda o incidencia relacionada dicho registro, deberán remitir sus consultas a la siguiente dirección de correo electrónico: soporte.proveedores@mutuauniversal.net

Dicha inscripción permitirá la participación en todos aquellos procesos de licitación que Mutua Universal publique en la Plataforma de Contratación del Sector Público, la presentación de ofertas mediante la cumplimentación de sobres electrónicos y el acceso a las comunicaciones y notificaciones telemáticas. Se podrá acceder a estos trámites a partir de la web PLYCA Portal en el perfil del contratante (“Portal de licitaciones” -> “Acceder”).

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

El presupuesto base de licitación para la ejecución del presente contrato es el que se establece en el **apartado D CCC**, y es el que sirve como referencia para la formulación de la oferta económica a presentar.

La adjudicación no podrá ser, en ningún caso, por importe superior al presupuesto previamente aprobado y que se indica en el mencionado **apartado D CCC**. Las ofertas que superen el presupuesto serán excluidas.

En el supuesto que el objeto del contrato se halle dividido en lotes, se aclara que la cuantía de referencia en relación a la solvencia de los licitadores se acreditará en base relación a la cuantía del lote individual al que se licite o conjunto de lotes respecto a los cuales se presente una proposición de oferta. Por tanto, la cuantía de referencia vendrá determinada en función del lote individual o conjunto de lotes por los que se licite.

El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo e incluirá, los servicios y gastos necesarios para el desarrollo del objeto solicitado por Mutua Universal.

En el supuesto de que se acuerde la prórroga del contrato, el adjudicatario mantendrá el precio ofertado para la correspondiente prórroga.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego, y se abonará con cargo a las anualidades que se señalan en el indicado **apartado D CCC**, imputándose a la aplicación presupuestaria que, asimismo, se indica en dicho apartado.

El valor estimado del contrato, calculado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, ha sido tenido en cuenta tanto a la hora de elección del procedimiento como de la publicidad exigible, y se determina en el siguiente importe:

El valor estimado para este contrato es el establecido en el **apartado E CCC**, y tiene un carácter meramente orientativo y no vinculante.

En el supuesto que el objeto del contrato se halle dividido en lotes, en ningún caso, la adjudicación podrá recaer en más de un licitador.

6. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites precisos para asegurar la existencia de crédito para atender las obligaciones que se deriven del cumplimiento del contrato.

En el caso de que el expediente de contratación se tramite en el año anterior al de comienzo de su ejecución, se somete la adjudicación, sus prórrogas, así como las posibles modificaciones del contrato a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones del contrato en el ejercicio correspondiente.

Con independencia de ello, debe advertirse que Mutua Universal forma parte del sector público estatal en los términos establecidos en el artículo 2.2.h) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, estando integrados sus presupuestos dentro de los de la Seguridad Social y en consecuencia sometida a la dirección y tutela del Ministerio de Trabajo y Economía Social y a las limitaciones por éste determinadas.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

En consecuencia, cualquier cambio normativo posterior a la adjudicación de la presente licitación mediante disposición normativa de cualquier rango que afecte al presupuesto de Mutua Universal, podrá derivar en:

- el aplazamiento del inicio de la ejecución del contrato en los términos pactados hasta el momento en que Mutua Universal disponga de suficiente crédito presupuestario.

- impedir la continuación, cumplimiento o ejecución del presente contrato, en cuyo caso podrá ser causa de resolución del mismo sin que tenga el adjudicatario derecho a reclamar otra cosa que el cobro de los trabajos efectivamente ejecutados hasta el momento, sin derecho alguno al percibo del importe de los que resten por realizarse, ni a la percepción de cualquier otra indemnización.

7. DURACIÓN DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato es el que se establece en el **apartado F CCC**, y empezará a contar a partir del día siguiente de su formalización, o desde la fecha que se haga constar en el documento contractual.

En todo caso, en relación con el plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 LCSP.

8. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

El contrato al que se refiere el presente Pliego se tramitará de conformidad con las previsiones contenidas en el **apartado C CCC** y el artículo 131 LCSP así como de conformidad con el resto de normas concordantes y complementarias vigentes.

9. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La adjudicación de los contratos recaerá en el adjudicatario que haga la mejor oferta teniendo en cuenta la mayor relación calidad-precio y, teniendo en cuenta una pluralidad de criterios sin perjuicio del derecho de Mutua Universal a declarar desierta la licitación, cuando no exista alguna oferta que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.

Si el oferente no presenta la documentación que permita ponderar alguno o algunos de los criterios de adjudicación o aquélla es claramente insuficiente, no se atribuirá al licitador puntuación al calificar dicho criterio.

Ofertas anormalmente bajas

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 149.2.b LCSP, se entenderá que una oferta (de entre todas las “n” ofertas admitidas) es presuntamente anormal o desproporcionada cuando su porcentaje de baja respecto del presupuesto base de licitación sea superior al 20% y además el porcentaje de baja respecto a la media aritmética de las ofertas admitidas sea superior al 10%.

En el supuesto de que únicamente presentara oferta un solo licitador, se considerará oferta desproporcionada o anormal cuando su porcentaje de baja respecto al presupuesto base de licitación sea superior al 20%.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Empate de puntuación entre empresas:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 147.1.a) LCSP, en caso de empate, tendrán preferencia en la adjudicación del contrato las proposiciones presentadas por aquellas empresas que tras la aplicación de los criterios de adjudicación y que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En el caso de que las empresas licitadoras que hubieran empatado acrediten tener en sus plantillas trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Ante el supuesto de que persista el empate, después de haber aplicado los criterios anteriores y por el hecho de que las empresas que hayan empatado tengan el mismo porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, el empate se resolverá conforme a lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, en cuanto a sus criterios y orden sucesivo de aplicación establecido para los mismos.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento que se produzca el empate y no con carácter previo.

Método de valoración de los criterios de adjudicación:

Los criterios que servirán de base para la adjudicación, de acuerdo con el artículo 145 LCSP, serán, por orden decreciente de importancia y con la valoración o ponderación que se les atribuye. Las proposiciones de los licitadores serán valoradas de conformidad con los criterios de adjudicación detallados en los **apartados P, Q y R CCC**, respectivamente.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Mutua estime fundamental para la oferta.

10. CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Los operadores económicos tendrán que aportar la documentación que a continuación se relaciona:

1. De acuerdo con el artículo 159.4.a) de la LCSP los licitadores deberán acreditar estar inscritos en el ROLECSP.

2. Los licitadores deberán aportar declaración responsable, de conformidad con el modelo **Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial** que se adjunta en el presente pliego, conforme ostentan la representación de la sociedad, cumplen con la adecuada solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, con la clasificación correspondiente y cuentan con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, no están incursos en prohibición alguna de contratar. Asimismo, en el citado Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial, declararán que cumplen con las siguientes condiciones:

   - Que aceptan el contenido íntegro del presente pliego, así como del pliego de prescripciones técnicas.
   - Que, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaración responsable incluirá el sometimiento al fuero español.
   - Que presenta declaración, en su caso, conforme reúne los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Que, en el supuesto de que la oferta se presentase por una Unión Temporal de Empresarios, se deberá acompañar el compromiso de constitución de la unión.
- Que no concurren en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, relativas a las prohibiciones de contratar.
- En caso de que la presente licitación admita subcontratación, que indiquen si la efectuarán en alguno de los servicios que integran el presente contrato y, de modo enunciativo, relacionen las empresas con las que tendrán previsto subcontratar.

3. En el supuesto en que en el **apartado B CCC**, se haya indicado que el presente contrato dispone de tratamiento de datos de carácter personal, será necesario presentar Declaración responsable de acuerdo al modelo *Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos* conforme:

   -cumple la totalidad de las medidas técnicas exigidas en relación con la normativa de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) (RGPD).

   -En la que se indique la ubicación de los servidores, lugar en el que se vayan a prestar los servicios asociados a los mismos, así como la indicación de si se tiene la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos.

Asimismo, el licitador deberá conocer, aceptar y cumplir de modo expreso el contenido del código de Conducta, el Código de conducta para empresas proveedoras, el Protocolo de Conflicto de intereses y la Declaración de la Política de Prevención de Delitos, las cuales se encuentran publicadas en la web de Mutua Universal en la siguiente dirección: https://www.mutuauniversal.net/es/sobre-mutua-universal/etica-y-buen-gobierno/

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley 9/2017 (LCSP) relativo a lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses.

Prohibiciones de contratar, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, e incompatibilidades

Los licitadores deberán manifestar que no concurren en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 71 de la LCSP. Asimismo, deberán hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

No podrán contratar con MUTUA UNIERSAL las personas físicas o jurídicas incursas en la incompatibilidad para contratar descrita en el apartado 2 del artículo 91 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Sin perjuicio de la declaración aportada por el licitador, Mutua Universal se reserva el derecho a reclamar, en cualquier momento, la documentación indicada en el presente apartado.

11. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Conforme al **apartado** ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. **CCC** del presente Pliego de Condiciones Particulares.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

12. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES

Conforme al **apartado** ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. **CCC** del presente Pliego de Condiciones Particulares.

De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar contratos con Mutua Universal, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.

Cuando por una razón válida, el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias solicitadas por el órgano de contratación, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado, sobre la base de lo expuesto en el artículo 86.1, tercer párrafo LCSP.

Mutua Universal se reserva el derecho a reclamar, en cualquier momento, la documentación acreditativa del volumen anual de negocios del licitador: cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. En caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil: volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En el supuesto que el objeto del contrato se halle dividido en lotes, la cuantía de referencia en relación a la solvencia de los licitadores se acreditará en base relación a la cuantía del lote individual al que se licite o conjunto de lotes respecto a los cuales se presente oferta. Asimismo, en el caso en que no se cumpla la totalidad de la solvencia derivada de la suma de los lotes a los que se presenta, no se aceptará ni la admisión parcial, ni el reajuste de la solvencia, ni la reducción de la oferta, así como para las eventuales combinaciones de lotes.

Todos los extremos de solvencia establecidos en el **apartado** ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. **CCC** quedarán acreditados mediante la cumplimentación y presentación del ROLECSP y el Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial que se adjunta en el presente pliego debidamente cumplimentado.

Sin perjuicio de la declaración aportada por el licitador, Mutua Universal se reserva el derecho a reclamar, en cualquier momento, la documentación indicada en el presente apartado.

Solamente se requerirá al licitador que resulte propuesto como adjudicatario la documentación acreditativa de dicha solvencia.

Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional recogidos en el artículo 75 LCSP.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas a la unión temporal.

Este extremo quedará acreditado mediante la cumplimentación y presentación del Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial.

13. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Cuando resulte de aplicación, y de conformidad con el **apartado J CCC**, los/las licitadores/as, además de acreditar su solvencia por los medios indicados anteriormente deberán comprometerse a la adscripción para la ejecución del contrato de los medios personales.

Los medios personales y/o materiales adscritos a la que mantendrán durante toda la duración del contrato, así como en sus eventuales prórrogas, debiendo comunicar a Mutua Universal, cualquier modificación o sustitución de dichos medios.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 76.2 de la LCSP, deberá presentarse en el **Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos**, una declaración responsable por la que el/la licitador/a se compromete a dedicar y adscribir a la ejecución del contrato los medios personales establecidos en el **apartado J CCC**.

Dicho compromiso se integrará en el contrato y tendrá el carácter de obligación esencial.

El equipo de trabajo, según la oferta presentada por el adjudicatario, no podrá ser modificado en el transcurso de los trabajos sin el consentimiento previo y por escrito del responsable del contrato.

14. PROPOSICIONES

Todo licitador interesado podrá presentar una sola proposición, por sí o por medio de representante/s debidamente autorizado/s. Los licitadores no podrán suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ellos suscritas.

Las proposiciones serán secretas, tal como establece el artículo 139.2 LCSP y se arbitrarán los medios que garanticen tal carácter hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 133 LCSP, los empresarios podrán designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal, sin que ello pueda extenderse a la totalidad del contenido de la oferta presentada.

15. MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Todas las proposiciones y su documentación se presentarán electrónicamente mediante sobre digital redactadas en castellano.

Igualmente, la totalidad de la documentación que presenten las empresas extranjeras deberá estar traducida de forma oficial al castellano.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

El sobre deberá enviarse electrónicamente a través de PLYCA Portal antes de la hora peninsular establecida en el anuncio de licitación que se señale en el perfil del contratante de la Entidad, cuya dirección electrónica figura en **CA 4** de este Pliego.

Los documentos que se presenten con la oferta deberán estar firmados mediante firma electrónica cualificada, reconocida y válida, especialmente en lo que se refiere a la presentación del Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial, la proposición técnica, así como la oferta económica que se presente.

Las ofertas presentadas tienen que estar libres de virus informáticos o de cualquier tipo de programa o código nocivo, ya que en ningún caso se podrán abrir documentos afectados por un virus con las herramientas electrónicas. Por tanto, es obligación de las empresas licitadoras garantizar y revisar que los documentos que se presentan en sus ofertas están libres de virus. En el caso de que los documentos de la oferta contengan algún tipo de virus o programa nocivo será responsabilidad del licitador que Mutua Universal no pueda acceder al contenido de los documentos.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

16. CONTENIDO DE LOS SOBRES, DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Conforme a la configuración de las ofertas detallada en el **apartado M CCC** del presente Pliego de Condiciones Particulares.

En el supuesto que los licitadores deban presentar el **Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor**, de conformidad con las previsiones contenidas en el **apartado M CCC** del presente Pliego de Condiciones Particulares, deberán incluir la documentación que deba ser valorada conforme a los criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor indicada en el **apartado N CCC** del cuadro de características de la contratación.

NOTA: De incluirse en el *Sobre Oferta técnica evaluable mediante criterios sujetos a juicio de valor* referencias o anotaciones sobre el valor económico de la oferta que deben presentarse en el *Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos*, así como la oferta de criterios cuya valoración no está sometida a juicio de valor y que deben presentarse en el *Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos*, la proposición no será admitida.

El **Sobre documentación acreditativa de requisitos previos; oferta económica y oferta técnica evaluable mediante criterios automáticos** deberá incluir la documentación detallada en el **apartado O CCC**.

Todos los anexos deberán ser presentados en formato PDF (firmados digitalmente por el representante mediante firma electrónica cualificada, reconocida y válida). Además, en el caso de los Anexo proposición económica y de criterios no sujetos a juicio de valor y Anexo Nomenclátor deberán ser presentados también en formato EXCEL. En caso de discordancia, el documento PDF firmado es el documento que prevalecerá como válido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

17. FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

Toda la documentación será presentada en formato PDF, o en formato MS-Excel (.xls o .xlsx) cuando así se solicite en este Pliego como parte de la oferta a presentar.

El tamaño de cada documento individual presentado no deberá ser superior a 29 Mb, y el tamaño global de toda la documentación contenida en el sobre electrónico correspondiente a la oferta no deberá ser superior a 185Mb. El sistema informático no admitirá el envío ni la presentación de ofertas que superen dichos límites.

Todas las proposiciones y su documentación se presentarán en formato electrónico a través de PLYCA portal, redactadas en castellano, firmados mediante firma electrónica cualificada y válida, antes de la hora establecida en el anuncio de licitación que se señale en el perfil del contratante de la Entidad, cuya dirección electrónica figura en la **CA 4** de este Pliego, accesible públicamente a través de la web: ttp://www.mutuauniversal.net/.

No se admitirán las proposiciones presentadas fuera de plazo.

18. EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL SOBRE:

La oferta se presentará en un único sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. La apertura del sobre se hará por la mesa de contratación y será público el acto de apertura; mediante la mera aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos.

La oferta se presentará en dos sobres en el supuesto en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. La apertura de los sobres se hará por la mesa de contratación. En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a 7 días; debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración. Posteriormente, se efectuará el acto público de apertura del sobre que contenga la oferta evaluable a través de criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.

Examen de la documentación contenida en el sobre:

Concluido el plazo de presentación de proposiciones, se procederá a calificar los documentos presentados en tiempo y forma; para la posterior elaboración de la propuesta de adjudicación.

Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa, en informe motivado. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, si no alteran su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.

Cuando se identifique una propuesta que pueda ser considerada desproporcionada o anormal de acuerdo con este Pliego de Condiciones, se dará audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Si considerando la justificación efectuada por el licitador, se estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, se excluirá de la clasificación y se acordará la adjudicación a favor de la proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.

19. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La mesa de contratación requerirá al licitador con mejor puntuación, mediante comunicación electrónica, para que, en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación, para que aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el contrato.

Los documentos deberán presentarse, para su calificación por el órgano de contratación o la mesa de contratación, en originales o copias compulsadas

Tras la verificación de la documentación aportada por el licitador, se elevará al Órgano de Contratación la propuesta de adjudicación motivada, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el presente Pliego de Condiciones.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante. El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación relacionada anteriormente.

La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del empresario propuesto frente a Mutua Universal, mientras no se le haya adjudicado el contrato por acuerdo del Órgano de Contratación.

20. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL LICITADOR

El licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá presentar en el plazo de siete días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, la documentación detallada en el **apartado S CCC**.

El órgano de contratación, se reserva la potestad de requerir al adjudicatario cualquier documentación relativa a la capacidad para contratar, en cualquier momento.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 LCSP, relativo a las prohibiciones de contratar.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

** El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o documentos que se relacionan, deberá acreditar tal circunstancia mediante una declaración responsable.*

*** En caso de que la documentación a presentar ya obre en poder de Mutua Universal, deberá acreditarse tal circunstancia mediante una declaración responsable.*

21. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y SU NOTIFICACIÓN

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

La adjudicación del contrato se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil de contratante del Órgano de contratación de Mutua Universal.

La notificación se realizará a la dirección de correo electrónico indicado en el Anexo declaración responsable posesión de capacidad de obrar y habilitación empresarial, y contendrá información sobre los candidatos descartados y las razones por las que se haya desestimado la candidatura, así como los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación y las razones por las que no se haya admitido su oferta. En todo caso se indicará el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de que haya sido seleccionada su oferta y el plazo en que deberá formalizarse el contrato.

Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición del recurso especial en materia de contratación sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si estos no retiran su documentación en los cuatro meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, Mutua Universal procederá a su destrucción.

22. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará mediante la formalización y ésta se realizará por escrito, pudiendo realizarse, de manera ágil y con garantía de autenticidad de los documentos, por medios electrónicos a través de la herramienta disponible en el apartado <**Registro Contratistas – Plyca Portal**> que consta en el espacio <Perfil de Contratante> en la web pública de Mutua Universal **(www.mutuauniversal.net),** previo registro del/de los representante/s legal/es de la empresa adjudicataria que vayan a proceder a la firma del contrato, y dispongan de un certificado digital de una Autoridad de Certificación reconocida.

La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.

El documento en que se formalice el contrato será en todo caso privado. No obstante, el contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento, comprometiéndose en este caso el adjudicatario a entregar a Mutua Universal una copia autorizada y otra simple de dicha escritura dentro del plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha de otorgamiento.

Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, Mutua Universal podrá acordar la resolución del mismo, pudiendo reclamar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el empresario que resulte adjudicatario deberá formalizar el *contrato de Encargo de Tratamiento* cuyo modelo se anexa al presente pliego de condiciones particulares como Anexo Contrato de encargo de tratamiento de datos de carácter personal, en la forma y plazo descritas en este apartado.

El Anexo *Contrato de encargo de tratamiento de datos de carácter personal* queda adjunto al presente pliego a efectos meramente informativos y orientativos, no siendo necesaria su aportación por los licitadores al tiempo de la presentación de la documentación requerida en el presente pliego. Dicho Anexo deberá formalizarse por escrito por el empresario que resulte adjudicatario, en la misma fecha en que se suscriba el contrato objeto de la presente licitación entre éste y Mutua Universal.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

23. PLAZO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato es el que se establece en el **apartado F CCC**, y empezará a contar a partir del día siguiente de su firma o desde la fecha que se haga constar en el documento contractual.

El Órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato que será el director del área proponente al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de condiciones particulares y en el de prescripciones técnicas, así como a las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el Órgano de contratación.

El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista y será de su cuenta indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen tanto a Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, como a sus empresas asociadas y trabajadores pertenecientes a estas últimas o a terceros, como consecuencia de las actuaciones que requieran la ejecución del contrato, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de Mutua Universal.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los servicios que desarrolle, así como de las consecuencias que se deduzcan para Mutua Universal o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

El contratista proporcionará a Mutua Universal la información necesaria para el seguimiento de los servicios realizados.

El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato. Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario, el cual tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empleador respecto del mismo, siendo Mutua Universal del todo ajena a dichas relaciones laborales. El contratista procederá inmediatamente, si fuere necesario, a la sustitución del personal preciso de forma que la ejecución del contrato quede siempre asegurada. En todo caso, el adjudicatario facilitará a petición de Mutua Universal una relación del personal, el cual se someterá a las normas de control y seguridad establecidas internamente por Mutua Universal.

El contratista estará obligado durante la vigencia del contrato suscrito con Mutua Universal a implementar, desarrollar y garantizar la formación y el aprendizaje necesario a los empleados/ profesionales encargados de la ejecución del mismo, dotándoles de medios para la mejora continua de las competencias y actitudes necesarias para su desempeño, contexto y logro de los objetivos que cada puesto de trabajo conlleve.

El contratista no será responsable de retrasos, interrupciones de prestación del servicio previsto debido a causas de fuerza mayor ajena a su voluntad, tales como: inundaciones, catástrofes, incendios, etc.

Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial previsto en la **CA 9** del presente Pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener la vigencia del porcentaje de contratos de trabajadores fijos discapacitados durante el tiempo que dure la ejecución de la prestación objeto del contrato adjudicado, o, en su caso, durante el plazo de garantía si la ejecución no se realizara en tracto sucesivo. El incumplimiento de tal condición será causa de resolución del contrato adjudicado, debiendo constar en el mismo como tal causa de resolución.

Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 10, podrá recabar del contratista la designación de una persona que actúe como

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

delegado suyo, previa aceptación por Mutua Universal, para organizar la realización del contrato a interpretar y poner en práctica las observaciones para el exacto cumplimiento del contrato que le fueren formuladas por el Órgano de Contratación.

El contrato que regula este Pliego se establece por precios unitarios por lo que el presupuesto de licitación es únicamente estimativo y el compromiso contractual es exclusivamente por las órdenes de servicio y su abono a los precios unitarios establecidos por dichos servicios. Mutua Universal no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación contractual adicional a remunerar los servicios no prestados.

No obstante, lo anterior, y en el caso de que excepcionalmente se produjera la necesidad de realizar servicios cuya tipología no está contemplada en la presente licitación el contratista aplicará a Mutua Universal los precios y condiciones más favorables que apliquen a alguno de sus clientes del sector de Entidades Aseguradoras.

Subrogación:

La subrogación del personal se rige por lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley 9/2017 (LCSP).

La subrogación no se trata una de una obligación que nazca en virtud del pliego, su obligación deriva de una normal legal, convenio colectivo o acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, de conformidad con lo establece el artículo 130 de la Ley 9/2017 (LCSP).

24. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones generales, derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se atenderán especialmente a las siguientes obligaciones:

- Las partes reconocen expresamente que las relaciones reguladas en el presente contrato son de carácter exclusivamente mercantil quedando totalmente excluidas de la normativa y jurisdicción laboral.

- El contratista contará con el personal necesario para la ejecución del contrato, siendo Mutua Universal del todo ajena a dichas relaciones laborales.

-El contratista está obligado, bajo su exclusiva responsabilidad, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material laboral, medioambiental, social y de seguridad social, de prevención de riesgos laborales y de protección de datos de carácter personal.

- Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el pliego en su caso, formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del mismo, sin perjuicio de la verificación por parte de Mutua Universal del cumplimiento de aquellos requisitos.

-La empresa contratista se obliga a prestar el servicio con la continuidad convenida, mediante una ejecución adecuada, garantizar el derecho a utilizarlo, cuidar el buen orden del servicio e indemnizar los daños y perjuicios que causen a terceros como consecuencia de las operaciones requeridas para llevar a cabo el servicio.

-De conformidad con el **apartado J CCC**, el compromiso de dedicar o adscribir la ejecución del contrato con los medios personales o materiales suficientes para ello. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2 LCSP y, cuya obligación tiene carácter esencial en el presente pliego.

-Serán a cargo del adjudicatario todos los gastos e impuestos que se originen por la formalización del contrato, si éste se elevare a escritura pública, y todos los demás exigibles por las disposiciones vigentes,

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

a excepción de los gastos derivados de peticiones de información que hayan sido requeridas por los licitadores en otro formato distinto al ofrecido en el perfil del contratante.

-El contratista estará obligado a seguir el procedimiento y protocolo interno establecido por Mutua Universal en cuanto a los requisitos de modelo de factura y detalle de las prestaciones realizadas requerido, así como a su sistema de pago.

-Sin perjuicio de las obligaciones indicadas en materia de protección de datos en el presente pliego y, sin perjuicio lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, no obstante el contratista tendrá además las obligaciones recogidas en el apartado correspondiente a la confidencialidad y protección de datos (B.7).

Las obligaciones establecidas en el presente pliego, las establecidas en el presente apartado, las fijadas en el apartado de condiciones especiales de ejecución, así como el compromiso de dedicar o adscribir la ejecución del contrato con los medios personales o materiales suficientes para ello, son obligaciones contractuales esenciales del presente contrato, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la resolución del contrato o la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego, así como las previstas tanto en la Ley, como en la LCSP.

25. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO

Al responsable del contrato que designe Mutua Universal de conformidad con su normativa interna le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que la normativa interna de Mutua Universal le atribuyan.

Asimismo, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato, designada de conformidad con la normativa interna de Mutua Universal, ejercerá sus funciones de seguimiento y ejecución del contrato desde las siguientes perspectivas: cualitativa, administrativa y de valoración global.

26. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Conforme al **apartado X del CCC** del presente Pliego de Condiciones Particulares.

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 LCSP, se establecen las Condiciones especiales de ejecución definidas en el apartado X del CCC del Pliego de Condiciones Particulares.

Las condiciones especiales de ejecución definidas tienen el carácter de obligaciones esenciales y su incumplimiento será causa de resolución acorde con lo dispuesto en el artículo 211.1.f) LCSP.

De conformidad con el artículo 202.4 LCSP, todas las condiciones especiales de ejecución serán igualmente exigibles a todos los subcontratistas que, en su caso, participen en la ejecución del contrato.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas estarán sujetas al régimen de penalidades y posible resolución del contrado conforme a las previsiones del presente Pliego de Condiciones Particularescontrato.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

27. FACULTADES DE MUTUA UNIVERSAL. PENALIZACIONES

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

El adjudicatario realizará las prestaciones objeto del contrato con relación a los parámetros de calidad exigibles para su desarrollo.

En caso de incumplimiento del contrato, Mutua Universal tendrá la facultad, en función de la gravedad, de aplicar penalizaciones, o, alternativamente resolver el contrato.

En cualquier caso, la acumulación de penalizaciones o la reiteración en el incumplimiento de un tipo de indicador podrá ser motivo de resolución del contrato.

El hecho de que se estipulen penalizaciones es una garantía para evitar cualquier tipo de incumplimiento del contrato y, por tanto, su aplicación debe entenderse como una medida de fuerza mayor.

A continuación, se detallan las penalidades que se podrán imponer al contratista en los supuestos de incumplimiento siguientes:

- Si la empresa contratista incurriera en demora respecto al cumplimiento de los plazos totales o parciales por causas que le sean imputables, Mutua Universal podrá optar, por la imposición de la penalidad siguiente: 0,60 euros por cada 1.000,00.-€ del precio del contrato, IVA no incluido.

- En caso de incumplimiento defectuoso:

  -de la prestación objeto del contrato

  -del incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa o por las empresas contratistas

  -de las condiciones especiales de ejecución establecidas en la **CA 26** del presente pliego.

  Se podrá acordar la imposición de la penalidad siguientes: 5% del precio del contrato.

- En caso de infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación y en el artículo 215 LCSP para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la empresa subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, pueden dar lugar a la imposición de la penalidad siguiente: **50% del importe de la subcontratación.**

- En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente pliego, se podrá acordar la imposición de la penalidad siguiente: 5% del precio del contrato.

- En caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente contrato se podrá acordar la imposición de la penalidad siguiente: el 5% del precio del contrato.

Como regla general, quedan excluidas las penalizaciones señaladas anteriormente cuando:

- Existan situaciones extraordinarias que den lugar a alteraciones que desvirtúen la medida.
- Existan causas de fuerza mayor.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

28. RECEPCIÓN DEL CONTRATO

El responsable del contrato designado por Mutua Universal determinará, de acuerdo con los pliegos que rigen el contrato, si la prestación realizada por el adjudicatario se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción, con carácter previo al procedimiento establecido para el pago de la prestación contratada.

Si los trabajos realizados no se adecuasen a la prestación contratada como consecuencia de vicios o defectos imputables al adjudicatario, Mutua Universal podrá rehusar, quedando exenta de la obligación de pago.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la finalización del contrato, deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

29. GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES

El adjudicatario deberá garantizar los servicios objeto de la presente licitación durante toda la vigencia del contrato, obligándose a realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas imputables a la firma adjudicataria si así lo solicita Mutua Universal.

Durante este período, el adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente todas aquellas incidencias o defectos detectados en la prestación del servicio, imputables a él por acción u omisión. La resolución de dichas incidencias o defectos deberá garantizar la solución del error detectado y que toda la documentación relacionada con los mismos se actualice correctamente.

Durante dicho plazo la garantía responderá de la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de los gastos originados a Mutua Universal por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista.

30. EVALUACIÓN EXTERNA DEL SERVICIO

Mutua Universal realizará cuantas evaluaciones y controles periódicos del cumplimiento de las obligaciones y las condiciones contractuales y técnicas por parte del centro concertado considere convenientes, verificando la adecuación del servicio que se presta y su calidad.

A tal fin, el contratista dará instrucciones para que, previa identificación, se les facilite toda la información requerida, referida a los pacientes atendidos por cuenta de este concierto.

Para facilitar la puesta en marcha del contrato el responsable del contrato realizará una reunión inicial con el proveedor en la que se consensuará:
- Responsable contrato ambas partes
- Interlocutores y canales de gestión incidencias
- Frecuencia y asistentes reuniones de seguimiento
- Resumen condiciones clave del servicio
- Indicadores / informes de seguimiento

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Se realizarán reuniones de seguimiento con el proveedor según periodicidad establecida para valorar la administración y eficacia y la calidad del servicio prestado. La entidad adjudicataria deberá remitir a Mutua Universal, dentro del plazo concedido a tal efecto, la información periódica y los datos que se les requiera, en orden a la evaluación y control de la actividad que desarrolla.
Las incidencias que surjan durante la prestación del servicio se gestionaran para solucionarlas coordinadamente y de forma eficiente mediante los canales y responsables establecidos para ello.

En función de la gravedad, repetición de las mismas, si se considera oportuno, se realizará una reunión para analizar los problemas con el proveedor y establecer compromisos conjuntamente para solucionarlas.

En el caso en el que se reiteren las incidencias o del incumplimiento de los compromisos acordados para solucionarlas Mutua universal efectuará una amonestación formal al adjudicatario, advirtiéndole de la posible penalización si no reconduce la prestación del servicio.

Mutua Universal tendrá acceso a cualquier documento de carácter técnico, contable financiero, legal o contractual que pueda afectar al funcionamiento del servicio objeto del contrato.

31. PAGO DEL PRECIO

El pago del precio del contrato se realizará previa conformidad, por parte del área funcional correspondiente de Mutua Universal, de las facturas presentadas por el contratista. El adjudicatario se compromete a proporcionar una persona de contacto en facturación.

Mutua Universal se reserva el derecho de no abonar aquellos servicios que difieran de los solicitados.

En caso de que Mutua Universal impugne una o varias partidas de la factura presentada, notificará al adjudicatario los motivos de disconformidad con dichas partidas.
En todo caso, cualquier servicio prestado en todos los centros ofertados deberá ser facturado exclusivamente por el adjudicatario.

El adjudicatario se compromete a facturar únicamente los servicios realizados, independientemente de que no se llegue al presupuesto total anual establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Tarifas de precios.

De conformidad con la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, el contratista deberá facturar a Mutua Universal, en su condición de Administración Pública, mediante la denominada factura electrónica que deberá ser presentada en la plataforma digital FACe (Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas). La mencionada obligación alcanza a aquellas facturas que individualmente superen la cantidad de 5.000 euros. Dicho importe es el límite obligatorio, es decir, las empresas también podrán remitir electrónicamente facturas inferiores a dicho límite.

El formato de factura electrónica admitido por la plataforma FACe es FACTURAE versión 3.2, para más información sobre dicho formato se puede consultar la dirección www.facturae.es, y para mayor información sobre factura electrónica se puede consultar en http://www.facturae.gob.es.

Dentro del documento de factura electrónica es obligatorio, para la correcta remisión de la factura a Mutua Universal, informar bajo la etiqueta <BuyerParty> los siguientes “RoleTypeCode”:

RoleTypeCode	CentreCode	Description
01	GE0000525	Oficina Contable
02	GE0000525	Órgano Gestor

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

03	GE0000525	Unidad Tramitadora
Name, FirstSurname, SecondSurname		Persona de contacto en mutua Universal

Por otra parte y al objeto de identificar adecuadamente la ejecución del contrato, en su caso, se deberá informar dentro de la etiqueta <Invoice-Items>:

Schema	Name	Description
3.1.6.1.5	ReceiverContractReference	Referencia del contrato del receptor
3.1.6.1.7	ReceiverTransactionReference	Referencia del número de pedido
3.1.6.1.11	SequenceNumber	Línea de pedido
3.1.6.1.25	AdditionalLineItemInformation	Nombre del paciente

Las facturas podrán tener soporte papel, electrónico y serán transferidas a Mutua Universal, por medios adecuados al tipo de soporte de que se trate.

La factura deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Con carácter general la factura indicará Nº de factura, lugar y fecha de emisión y, en relación al emisor de la factura su NIF, domicilio social, nombre y apellidos o razón social completa.
- Las facturas deberán emitirse a nombre de Mutua Universal. Mugenat. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10, cuyo NIF es G08242463.
- En la factura deberá constar el nº del contrato que soporta el servicio facturado y que será facilitado por Mutua Universal.
- La factura deberá indicar para cada servicio el código, descripción y precio unitario aplicado.
- Mutua Universal se reserva el derecho de valorar el gasto de los 3 puntos anteriores y aceptar o solicitar una modificación de precio en caso de que considere excesivo el coste de los mismos.

  En todo caso, se entenderá que el precio es excesivo si éste no es adecuado, según proceda, a los precios ofertados, los precios establecidos en los pliegos, los precios de mercado o los precios regulados por normativa si fuera el caso.

El incumplimiento de todos o alguno de estos requisitos supondrá la devolución de la factura al proveedor.

El pago de las facturas se realizará en un plazo no superior a 30 días naturales desde la fecha de su recepción, coincidiendo con el día veinte más cercano al vencimiento.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, el contratista deberá incluir en las facturas que emita a Mutua Universal la mención "régimen especial del criterio de caja" en el caso de que se encuentre acogido a dicho régimen especial del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que designe el adjudicatario.

En el supuesto que la cuenta bancaria facilitada por el adjudicatario para el pago de las facturas se modifique, se deberá aportar escrito formal de solicitud, en el que se indique la cuenta corriente bancaria (IBAN) vigente, la nueva cuenta corriente bancaria (IBAN), así como el número de contrato afecto al cambio y/o modificación; y el importe de las facturas pendientes de pago. El mencionado documento deberá hallarse firmado mediante certificado digital en el supuesto que se entregue por medios electrónicos.

Asimismo, el mencionado escrito de solicitud formal deberá ir acompañado del certificado de titularidad bancaria de la nueva cuenta corriente firmado con certificado digital por la entidad bancaria emisora, o en su defecto, por el adjudicatario del contrato, siempre que la entrega del mismo se realice a través de medios electrónicos.

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Cuando la entrega de los anteriores documentos se realice presencialmente, será necesario que estos cuenten con la firma original de la persona designada por el adjudicatario con poderes suficientes de representación.

32. REVISIÓN DE PRECIOS

Conforme al **apartado D CCC** que encabeza este Pliego, no se autoriza la revisión de precios y, en todo caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 103 LCSP.

33. SUBCONTRATACIÓN

Tal y como se establece en el **apartado K CCC**.

En todo caso, en el supuesto de admitirse subcontratación está se regirá por lo dispuesto en artículo 215 y concordantes de la LCSP.

El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a Mutua Universal la intención de celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

En el caso de que el objeto de la subcontratación conlleve el tratamiento de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en el Apartado 6 del Contrato de Encargo de Tratamiento de datos de carácter personal, cuyo modelo se anexa al presente pliego de condiciones particulares como Anexo al presente pliego.

En cuanto a la protección de datos correspondiente en la subcontratación se estará a lo dispuesto en la cláusula de confidencialidad y protección de datos, apartado B.10.

La finalidad del tratamiento de datos quedará expresamente limitada a aquella recogida en el contrato principal

El adjudicatario deberá controlar la calidad y el nivel de cumplimiento de las obligaciones de los subcontratistas con la misma diligencia que debe emplear en el cumplimiento de sus propias obligaciones.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la propuesta incluida en el sobre Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, por celebrarse con empresarios de perfil empresarial distinto a lo indicado en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado la justificación que se indica en la **CA 33**, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que Mutua Universal no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los mismos.

La infracción de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, podrá dar lugar, en todo caso, a la resolución del contrato o a la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego en función la repercusión en la ejecución del contrato.

El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o prestadores del servicio el precio pactado en unos plazos y condiciones que no podrán ser más desfavorables que los previstos para las relaciones entre Mutua Universal y el contratista, y se computarán de acuerdo con lo previsto en el presente Pliego.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Mutua Universal, con arreglo estricto al Pliego de condiciones particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga Mutua Universal de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere los puntos anteriores, no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos del artículo 71 LCSP o que no estén al corriente de pago tanto de obligaciones tributarias como de seguridad social.

34. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES

En aplicación del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales; la **empresa adjudicataria que desarrolle trabajos o preste servicios en las instalaciones de Mutua Universal**, previamente al inicio de los trabajos, deberá cooperar en la aplicación de dicha normativa, mediante el cumplimiento del procedimiento de Coordinación de Actividades Empresariales desarrollado por Mutua Universal, con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato.

La coordinación de actividades empresariales se llevará a cabo a través de una plataforma para facilitar el intercambio de documentación entre empresas. La empresa adjudicataria deberá informar al Servicio Prevencion Propio ServicioPrevencionPropio@mutuauniversal.net , los siguientes datos para gestionar el alta en la misma:

- Nombre fiscal
- Dirección fiscal
- CIF de la empresa
- Trabajos a realizar
- Centros de trabajo donde accederán los trabajadores
- Datos de la persona que realizará la coordinación de actividades empresariales
- Nombre y apellidos
- DNI
- Correo electrónico

La empresa y la persona trabajadora de la empresa externa adjudicataria deberá estar correctamente acreditado previo al acceso al centro de trabajo de Mutua Universal.

MUTUA UNIVERSAL no autorizará el inicio de los trabajos al personal no acreditado en la plataforma.

Esta normativa será de aplicación a cualquier trabajador de la empresa adjudicataria que deba acceder a las instalaciones de Mutua Universal para ejecutar el contrato, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria velar porque dicho procedimiento sea cumplido por cualquier otra empresa o trabajador autónomo a los que subcontrate la ejecución del contrato.

En caso de subcontratación, su empresa deberá remitir los datos de la empresa subcontrata al ServicioPrevencionPropio@mutuauniversal.net para gestionar su alta en la plataforma de coordinación de actividades empresariales.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Cualquier cambio significativo en la actuación por parte del contratista y/o subcontratista, en la actividad de la empresa o de los trabajadores que realizarán los servicios, que pueda afectar al titular de la empresa y viceversa, deberá comunicarse al Servicio Prevencion Propio ServicioPrevencionPropio@mutuauniversal.net y supondrá la actualización de la documentación y posterior nueva acreditación.

35. PROPIEDAD MATERIAL

Los equipos, maquinaria, dispositivos o instrumentos en general, propios o de un tercero, que Mutua Universal ponga a disposición del adjudicatario, y a todos los efectos de la respectiva relación jurídica y cualquiera que sea su titularidad real, se entenderán como de propiedad exclusiva de Mutua Universal, a quien deberán ser restituidos al cesar la causa de su tenencia o afectación por el depositario, sin derecho a ningún tipo de retribución.

El adjudicatario responde frente a Mutua Universal por la pérdida, destrucción o deterioro total o parcial de los objetos comprendidos en el párrafo anterior, aún en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor y salvo los deterioros provenientes del uso normal, siendo a su cargo los gastos de reposición, reparación y mantenimiento.

Mutua Universal podrá controlar el estado, empleo y destino efectivo de los elementos comprendidos en este apartado, que no podrán ser transferidos a terceros a título alguno.

36. PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los informes, estudios y documentos, así como los productos y subproductos elaborados por el adjudicatario como consecuencia de la ejecución del contrato, y la información que se derive de la prestación del propio servicio y se recopile como parte de éste, serán propiedad de Mutua Universal, quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente, sin que pueda oponerse a ello el adjudicatario autor material de los trabajos.

Aun entendiendo que la solución escogida será propiedad del adjudicatario, a fin y efecto de garantizar la continuidad del producto ante un hipotético cese de actividad del fabricante, el adjudicatario deberá requerir al fabricante el depósito notarial del código fuente de la solución. Por tanto, este código fuente deberá estar a disposición del adjudicatario para dar continuidad al contrato en toda su duración.

El adjudicatario renuncia expresamente a cualquier derecho que sobre los trabajos realizados como consecuencia de la ejecución del contrato pudieran corresponderle, y no podrá hacer ningún uso o divulgación de los estudios y documentos utilizados o elaborados en base al Pliego que rige esta licitación, bien sea en forma total o parcial, directa o extractada, original o reproducida, sin autorización expresa de Mutua Universal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de propiedad intelectual y de protección jurídica de los programas de ordenador, el contratista acepta expresamente que los derechos de explotación de los trabajos desarrollados al amparo del presente contrato corresponden únicamente a Mutua Universal, con exclusividad y a todos los efectos.

37. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

En función de lo dispuesto en el **apartado B CCC**:

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

A) Si el objeto del contrato correspondiente al presente procedimiento de contratación no supone el tratamiento de protección datos conforme a lo dispuesto en el cuadro de características le será aplicable la siguiente cláusula:

Las partes afirman que el presente Contrato no supone el tratamiento de datos de carácter personal de ninguna de ellas. En caso de que, en cualquier momento, durante la prestación de los servicios objeto del presente Contrato, fuera necesario el acceso o tratamiento de datos de carácter personal titularidad de una de las Partes por la otra, ambas convienen que se firmará un Anexo que regule debidamente tal tratamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad con los establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las partes se informan mutuamente del tratamiento de datos de carácter personal de las personas firmantes del presente contrato, así como de cualquier empleado que participe en la prestación de los Servicios objeto del presente contrato, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.

Sus datos se guardarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente, así como para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y solo durante el plazo de prescripción de las mismas.

Así mismo, los datos objeto del tratamiento podrán ser comunicados a organismos públicos, entre otros al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Mutua Universal mediante correo electrónico a protecciondatos@mutuauniversal.net o bien por correo a la siguiente dirección: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su página web: www.aepd.es.

B) En el caso de que el objeto del contrato correspondiente al presente procedimiento de contratación sí conlleve el tratamiento de datos conforme a lo dispuesto en el cuadro de características, le serán aplicables las siguientes cláusulas:

La prestación de servicios objeto del presente Contrato supone el tratamiento de datos de carácter personal titularidad de Mutua Universal por parte del licitador, tal y como se regula en el presente pliego y sus anexos.

Asimismo, y de conformidad con los establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las partes se informan mutuamente del tratamiento de datos de carácter personal de las personas firmantes del presente contrato, así como de cualquier empleado que participe en la prestación de los Servicios objeto del presente contrato, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el contrato.

Sus datos se guardarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente, así como para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento y solo durante el plazo de prescripción de las mismas.

Así mismo, los datos objeto del tratamiento podrán ser comunicados a organismos públicos, entre otros al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y/o portabilidad dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Mutua Universal mediante

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

correo electrónico a protecciondatos@mutuauniversal.net o bien por correo a la siguiente dirección: Av. Tibidabo, 17-19, (08022) Barcelona.

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su página web: www.aepd.es.

B.1.- Bloque descriptivo del tratamiento de datos:

A continuación, se detalla el tipo de tratamiento de datos a efectuar por parte del licitador:

En el marco del presente expediente de contratación, la empresa adjudicataria adquirirá la condición de Encargado de Tratamiento de datos de carácter personal de Mutua Universal. Dicho tratamiento consistirá en lo dispuesto en el **apartado B CCC**.

La finalidad del tratamiento por cuenta de la empresa adjudicataria, que actuará como Encargado de Tratamiento, es la prestación de los servicios requeridos en el presente expediente de contratación.

En caso que el Encargado del Tratamiento considerase que el tratamiento de datos de carácter personal objeto del presente expediente de contratación o las instrucciones proporcionadas por Mutua Universal, como Responsable del Tratamiento, vulneraran de cualquier forma lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, deberá informar inmediatamente al Responsable del Tratamiento.

Los medios empleados por el Encargado del Tratamiento para la realización de los tratamientos por cuenta del Responsable del Tratamiento serán detallados en el **apartado B CCC**.

Para la ejecución del objeto del presente expediente de contratación, Mutua Universal, como responsable del fichero, facilitará el acceso por parte de la empresa adjudicataria, como Encargado del Tratamiento, a la información detallada en el **apartado B CCC**.

B.2.-En cuanto al régimen jurídico del contrato en materia de protección de datos:

El contrato objeto del presente procedimiento de contratación, se encuentra sometido a toda la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, destacándose la siguiente normativa:

-REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

-Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

B.3.-En cuanto a la capacidad Jurídica en materia de protección de datos:

Respecto a la capacidad jurídica, se deberá aportar declaración responsable de acuerdo al modelo - *Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos* conforme:

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

-cumple la totalidad de las medidas técnicas exigidas en relación con la normativa de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) (RGPD).

-En la que se indique la ubicación de los servidores, lugar en el que se vayan a prestar los servicios asociados a los mismos, así como la indicación de si se tiene la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos.

En el caso de resultar adjudicatario/a se deberá formalizar el contrato de encargado de tratamiento de datos anexo al presente pliego.

B.4.- En cuanto al contenido de los sobres y la documentación a aportar en materia de protección de datos:

Tanto si la licitación requiere la presentación de 3 sobres, como la presentación de 2 sobres, se deberá presentar en el sobre nº 1 relativo a la capacidad, solvencia y documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, la siguiente documentación correspondiente a protección de datos:

- El *Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos*

El Anexo del **Contrato de encargo de tratamiento de datos** queda adjunto al presente pliego a efectos meramente informativos y orientativos, no siendo necesaria su aportación por los licitadores al tiempo de la proposición ofertada. El citado Anexo deberá formalizarse por escrito por el/la licitador/a que resulte adjudicatario/a, en la misma fecha en que se suscriba el contrato objeto del presente procedimiento de contratación entre éste/a y Mutua Universal.

B.5 En cuanto a la documentación previa a la adjudicación a presentar por el/la licitador/a que resulte propuesto/a como adjudicatario/a, en materia de protección de datos:

El/la licitador/a propuesto/a como adjudicatario/a deberá presentar en materia protección de datos, declaración responsable confirmando el contenido del *Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos*, o bien presentar un nuevo anexo indicando las variaciones que se hayan podido producir en los siguientes puntos:

- Declaración responsable confirmando el contenido del anexo en cuanto al cumplimiento de las medidas técnicas y en especial, los datos del Delegado de Protección de Datos (DPD). En caso de que estos datos hayan variado, se deberá informar del nuevo responsable, incluyendo su nombre, cargo, email, teléfono y dirección.

- Declaración responsable, confirmando el contenido en cuanto a la ubicación de los servidores, lugar en el que se vayan a prestar los servicios asociados a los mismos (en materia de protección de datos) y previsión de subcontratación. En el supuesto de que la información haya sufrido alguna variación se deberá aportar un nuevo anexo debidamente cumplimentado e indicando la totalidad de los datos solicitados en dicho Anexo.

B.6.- En cuanto a la formalización del contrato de encargado de tratamiento de datos:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, el empresario que resulte adjudicatario deberá formalizar el contrato de Encargado de Tratamiento cuyo modelo se anexa al presente pliego de condiciones particulares, en la forma y plazo descritas en el apartado de “FORMALIZACIÓN” del presente pliego.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

B.7.- En cuanto a las Obligaciones del Contratista, en materia de protección de datos:

Sin perjuicio de las obligaciones indicadas en materia de protección de datos en el presente pliego y, sin perjuicio lo establecido en el artículo 28.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, el contratista tendrá las siguientes obligaciones en materia de protección de datos:

-La obligación de respetar y destinar los datos a la finalidad exclusiva indicada anteriormente en el apartado de Capacidad para contratar, estando dicha finalidad destinada a la prestación del objeto del presente expediente de contratación con carácter exclusivo.

-Obligación del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

-La obligación de presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

-La obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración de ubicación de los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

-La obligación de indicar en su oferta si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.

Las obligaciones descritas en relación a protección de datos tendrán la consideración de obligaciones esenciales del presente contrato. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede dar lugar a la resolución del contrato o la imposición de las penalidades previstas en el presente pliego, así como las previstas en la normativa aplicable y, en especial, las previstas en la Ley 9/2017, LCSP.

B.8 Condición especial de ejecución en materia de protección de datos:

En virtud de lo establecido en el artículo 202.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) el contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea vigente en materia de protección de datos, constituyendo dicha obligación una condición especial de ejecución.

La mencionada condición especial de ejecución tiene el carácter de obligación esencial y su incumplimiento será causa de resolución acorde con lo dispuesto en el artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017 (LCSP).

B.9 En cuanto a las penalizaciones en materia de protección de datos:

En caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales previstas en el presente contrato se podrá acordar la imposición de la penalidad siguiente: el 5% del precio del contrato.

B.10 En cuanto a la subcontratación en materia de protección de datos:

En el caso de que el objeto de la subcontratación conlleve el tratamiento de datos de carácter personal se estará a lo dispuesto en el Apartado 6 del Contrato de Encargado de Tratamiento de datos de carácter personal, cuyo modelo se anexa al presente pliego de condiciones particulares.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Se destaca que los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Mutua Universal, con arreglo estricto a los pliegos y a los términos del contrato; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201, así como de la obligación de condición especial de ejecución a la que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202, referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

La finalidad del tratamiento de datos quedará expresamente limitada a aquella recogida en el contrato principal, así como la definida en el apartado "B.1.- Bloque descriptivo del tratamiento de datos:" de la presente cláusula "CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS".

B.11 En cuanto la extinción y resolución del contrato:

Serán causa de resolución del contrato y en materia de protección de datos:

- El incumplimiento de las obligaciones esenciales definidas en el presente pliego, así como las condiciones especiales de ejecución, todo de ello de conformidad con lo establecido en el artículo 211.1.f) de la Ley 9/2017 (LCSP).

-Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 de la LCSP.

-En caso de detectar la falta de aplicación o incumplimiento de las medidas técnicas, de seguridad y organizativas detalladas en el Pliego y sus anexos, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle.

-El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones recogidas en el contrato de encargado de tratamiento de datos de carácter personal cuyo modelo se adjunta como Anexo al Pliego de Condiciones Particulares.

38. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

En virtud de lo establecido en artículo 204 LCSP, serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato cuando concurra alguna de las circunstancias detalladas en el **apartado G CCC**, siempre que no supongan una modificación superior al porcentaje estipulado en el **apartado E CCC** del presente pliego sobre el precio inicial de adjudicación que resulte, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

No se considerará modificación de contrato, en cuanto al cómputo total, la reducción del número de servicios respecto a las estimaciones del presupuesto base de licitación por el propio carácter del contrato, definido como de precios unitarios, no teniendo derecho el contratista en caso de supresión o reducción de unidades o clases de servicios a reclamar indemnización por dichas causas.

En ningún caso, la modificación implicará la posibilidad de aumentar el precio unitario ofertado por el licitador en su proposición económica, así como el importe unitario que resulte adjudicado en el contrato inicial.

Para la tramitación de la modificación, se adjuntará al expediente de contratación la siguiente documentación:

- Informe justificativo de la incursión en alguno de los supuestos descritos.
- Presupuesto detallado.
- Certificado de existencia de crédito presupuestario para atender las obligaciones que se deriven de la modificación.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Aprobación de la modificación por el órgano de contratación.
- En su caso, presentación de aval por parte del contratista por el importe del reajuste de la garantía.

Para las modificaciones que eventualmente puedan surgir durante la ejecución del contrato y no se ajusten a los supuestos descritos en el presente Pliego, se procederá según lo dispuesto en los artículos 205 y 206 LCSP.

39. EXTINCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.

Serán causas de resolución, además de las ya indicadas en este Pliego y en el **apartado U CCC**, las siguientes:

a) Incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales, así como de los requisitos y obligaciones establecidas en el presente Pliego, incluidas las señaladas como esenciales, previo aviso fehaciente con antelación mínima de un mes. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del contrato o de los servicios contratados, dará lugar a que Mutua Universal resuelva el contrato y exija la indemnización de daños y perjuicios.

b) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP.

c) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas.

e) La demora en el pago por parte de Mutua Universal por plazo superior al establecido en el apartado 6 del artículo 198 de la LCSP o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.

g) El incumplimiento de las obligaciones esenciales definidas en el presente pliego, así como las condiciones especiales de ejecución, todo de ello de conformidad con lo establecido en el artículo 211.1.f) LCSP.

h) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205 LCSP.

i) El incumplimiento del compromiso de adscripción de medios personales o materiales previstos en los pliegos.

j) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato.

k) La falta de pago de los servicios facturados, siempre que no se deba a la falta de justificación o a error de lo facturado.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

l) Incurrir el contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las prohibiciones de contratar del artículo 71 LCSP.

m) El levantamiento al contratista, durante la vigencia del contrato, de acta de infracción por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social o de la Inspección de Tributos, en el ámbito de sus respectivas competencias, siempre que de la misma se hubiera derivado sanción firme.

n) Las reiteradas deficiencias en la ejecución del contrato o la interrupción de la ejecución de la misma, salvo causa de fuerza mayor.

o) Celebrar subcontratos, en el caso de estar previsto en el Pliego, para la prestación del servicio sin haber dado conocimiento previamente y por escrito a Mutua Universal, así como la cesión del contrato en todo o en parte en contra de la prohibición establecida.

p) Cualquier cambio normativo posterior a la adjudicación del contrato que se produzca en el Real Decreto Legislativo 8/2015, 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social o en cualquier otra disposición normativa de cualquier rango que afecte a la existencia de crédito y que impidan a Mutua Universal, como entidad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, la continuación, cumplimiento o ejecución del contrato, en cuyo caso ninguna de las partes podrá exigir a la otra responsabilidad alguna.

q) La disolución o extinción del adjudicatario cualquiera que sea su causa excepto los supuestos de transformación o fusión.

r) No autorización del contrato por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social conforme lo establecido en este Pliego.

s) En caso de detectar la falta de aplicación o incumplimiento de las medidas técnicas, de seguridad y organizativas detalladas en el *Anexo Declaración responsable de cumplimiento de las medidas técnicas relativas a la normativa de protección de datos y de ubicación de los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos*, todo ello sin perjuicio del ejercicio de las acciones que pudieran corresponderle.

t) El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones recogidas en el contrato de encargo de tratamiento de datos de carácter personal cuyo modelo se adjunta como Anexo *Contrato de encargo de tratamiento de datos de carácter personal.*

u) El contrato quedará automáticamente resuelto cuando se agote la totalidad del precio de adjudicación que resulte y no sea posible modificar dicho contrato conforme a las modificaciones previstas y las no previstas, todo ello sobre la base de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Particulares, así como en los artículos 204 y 205 LCSP.

Cuando la resolución del contrato sea de mutuo acuerdo, los derechos de las partes se acomodarán a lo estipulado en las normas de derecho privado.

En todo caso, ambas partes podrán rescindir el contrato en cualquier momento, comunicando de forma fehaciente a la otra parte su decisión de darlo por terminado con tres meses de antelación.

Los contratos complementarios cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación objeto de este contrato principal quedarán resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

40. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista, además de las responsabilidades previstas en el presente pliego y en la Ley, es responsable de la calidad técnica de los prestaciones, servicios y suministros realizados, así como también de las consecuencias que es deduzcan para Mutua Universal o para terceros de los omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato.

El contratista ejecuta el contrato a su riesgo y ventura y está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

41. MANIFESTACIONES Y GARANTÍAS

Sin perjuicio de aquellas manifestaciones y garantías que, de forma expresa, figuran en otros apartados de este Pliego, el adjudicatario manifiesta y garantiza que no se encuentra incurso en ningún procedimiento de insolvencia de conformidad con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

42. JURISDICCIÓN

Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la interpretación o ejecución del presente Pliego, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia del fuero propio que pueda corresponder a cualquiera de ellas.

En Barcelona, 04de septiembre de 2026
Dirección de Innovación y Transformación
Esther Felix Giner

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttp://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXOS

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE POSESIÓN DE CAPACIDAD DE OBRAR Y HABILITACIÓN EMPRESARIAL

El/la firmante, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa ....., con domicilio profesional en ..... c/..... nº ....., y NIF ....., en su calidad de ..... y con correo electrónico a efectos de notificaciones……

Ante el Órgano de Contratación de MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato del servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290.

1. Que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, relativas a la capacidad de obrar y a la habilitación empresarial.
2. Que acepta incondicionalmente la totalidad de las cláusulas del Pliego de Condiciones Particulares y, en el pliego de Prescripciones Técnicas que rigen esta licitación.

3. Que, en el caso de ser una empresa extranjera, se somete al fuero español.

4. Que en caso de ser una unión temporal de empresarios (UTE) acompañan el compromiso de constitución de la misma.

5. Que ni el firmante de la presente declaración ni la persona física/jurídica a la que represento, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, no concurriendo, en consecuencia, circunstancia alguna de las descritas en las letras que se citan en la indicada referencia legal.

   Asimismo, y de forma expresa, se hace constar que la persona física/jurídica a la que represento se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

6. Que el firmante se compromete a cumplir con todo lo estipulado en el pliego de condiciones particulares en todo lo relativo a la subcontratación.

   Asimismo, en caso de subcontratación, el adjudicatario presentará declaración responsable por cada una de las empresas subcontratadas, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 215.2.b) y 215.5 de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que el subcontratista manifieste que no se halla incurso en las prohibiciones para contratar que se definen en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público.

7. La empresa a la que representa manifiesta (**marca con una X una de las siguientes opciones**):

   ❑ Que reúne los requisitos de pequeña empresa, definida según lo establecido en Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014 y no está controlada directa o indirectamente por otra empresa que no cumple tales requisitos.

   ❑ Que reúne los requisitos de mediana empresa, definida según lo establecido en Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- ❑ Que reúne los requisitos de microempresa, definida según lo establecido en Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión de 17 de junio de 2014.

- ❑ Que no reúne los requisitos de mediana, pequeña o microempresa.

8. Que cumple con los criterios de solvencia económica, técnica y profesional descritos en el presente Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Además manifiesta que los datos para notificaciones son:
- La persona de contacto: ……
- Cargo de la persona de contacto:……....
- Teléfono de contacto: ……
- e-mail: ……

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

1.- El licitador garantiza que los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. La inclusión de datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados facultará a Mutua Universal para resolver el contrato en caso que resultase adjudicatario.
2.- En caso de resultar adjudicatario Mutua Universal se reserva el derecho a requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de la presente declaración.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DE CRITERIOS NO SUJETOS A JUICIO DE VALOR

El/La firmante, con DNI nº……., actuando en representación de la empresa ……, con domicilio profesional en …… y NIF……, en su calidad de……., teléfono……, fax…….., correo electrónico……

EXPONE:

Que, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen por MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato del servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290, se compromete a tomar a su cargo la ejecución de dicho contrato, con estricta sujeción al Pliego de Condiciones Particulares y al Pliego de Prescripciones Técnicas que lo define, por la cantidad máxima total que se desglosa a continuación:

a) Importe propuesta económica:

IMPORTE PROPUESTA ECONÓMICA (*):	,- Euros
IVA ó IGIC :	,- Euros
TOTAL :	,- Euros

b) Importe unitario de cada servicio:

CONCEPTO / MÉTRICA	Alcance orientativo incluido	CANTIDAD	IMPORTE UNITARIO MÁXIMO (Sin IVA)	IMPORTE UNITARIO OFERTADO (Sin IVA)	IMPORTE TOTAL OFERTADO (Sin IVA)
Desarrollo experiencia inmersiva inicial (*)	Diseño pedagógico, narrativa, UX/UI, desarrollo escenario CL, rutas de decisión, evaluación y contenidos multimedia	1	48.000,00 €		
Licencias plataforma software RV en modalidad de suscripción	Plataforma, gestión usuarios, analítica, acceso contenidos, mantenimiento y actualizaciones	10	378,00 €		
Hardware RV en modalidad de cesión (***)	Dispositivos Meta Quest o equivalente, accesorios, configuración y puesta en marcha	10	600,00 €		
Bolsa de horas evolutiva	Nuevos escenarios, ajustes, soporte especializado o mejoras adicionales	20	63,00 €		

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Nota: Los precios unitarios de los servicios serán los estipulados en el apartado 16 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Criterios no sujetos a juicio de valor distinto al precio:

Incremento de recursos interactivos

Indique el incremento de duración de la experiencia inmersiva ofertado respecto al mínimo establecido en el PPT, marcando **una única opción**:

Opción ofertada	**Marcar**
Sin incremento	☐
Incremento de 1 a 10 minutos	☐
Incremento de 11 a 20 minutos	☐
Incremento de más de 20 minutos	☐

Incremento del volumen de dispositivos de Hardware RV

Indique el número de **dispositivos completos adicionales** ofertados respecto al mínimo establecido en el PPT, marcando **una única opción**:

Opción ofertada	**Marcar**
Sin incremento	☐
Incremento de 1 a 3 dispositivos	☐
Incremento de 4 a 5 dispositivos	☐
Incremento de más de 5 dispositivos	☐

En ..... , a ..... de ..... de .....

(Firma y sello del licitador o persona que lo represente)

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

El/La firmante, actuando en representación de la entidad ……, con domicilio profesional en …… y NIF……, en su calidad de……, teléfono……, fax……, correo electrónico ……

Ante el Órgano de Contratación de la MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290, en relación al compromiso de adscripción de medios solicitados para la presente licitación **DECLARA** que el licitador se compromete a:

- Adscribir para la ejecución del contrato los medios personales indicados en el apartado “13” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Mantener dichos medios personales durante toda la duración del contrato y sus posibles prórrogas

- Comunicar a MUTUA UNIVERSAL cualquier modificación o sustitución de los medios adscritos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma el presente compromiso, en ....., a ..... de ..... de .....

(Firma y sello del licitador).

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS RELATIVAS A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y DE UBICACIÓN DE LOS SERVIDORES Y DESDE DÓNDE SE VAN A PRESTAR LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

El/La firmante, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa ....., con domicilio profesional en ..... c/..... nº ....., y NIF ....., en su calidad de ..... y con correo electrónico a efectos de notificaciones……

Ante el Órgano de Contratación de MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato del servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290.

PRIMERO. - Que el tratamiento de datos de carácter personal de Mutua Universal se realizará respetando la normativa de aplicación vigente, entre ella el Reglamento 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el licitador se compromete a implementar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección de los datos de Mutua Universal.

A los efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la mencionada normativa, el licitador facilita los siguientes datos de la persona designada como Delegado de Protección de Datos (DPD), o en su ausencia del Responsable designado por el Encargado de Tratamiento:

(DPD o responsable designado por el Encargado del Tratamiento)

Nombre/(Cargo):_____
E-mail:_____
Teléfono:_____
Dirección:_____

De acuerdo con lo anterior, el abajo firmante, declara responsablemente que ha implementado todas las medidas necesarias para el tratamiento de los datos de carácter personal titularidad de Mutua Universal, y que, como mínimo ha implementado las medidas descritas en la tabla a continuación:

Descripción de la medida requerida
Identificación y autenticación en los sistemas de tratamiento: existencia de procedimientos de identificación y autenticación que permita la limitación y restricción a la información y los sistemas.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Descripción de la medida requerida
Gestión de soportes: implantación de controles para el control de los diferentes soportes que pudieran existir, como pueden ser medidas de inventarios, registros de entrada/salida, clasificación, etc.
Control de las comunicaciones: implantación de medidas de seguridad específicas para la protección de las comunicaciones aplicadas sobre los medios necesarios para la prestación del servicio como por ejemplo cifrado de las comunicaciones, segregación de entornos, etc.
Registros de acciones: existencia de registros sobre los sistemas y la información que permitan determinar las acciones que han sido realizadas sobre los mismos.
Recuperación de los sistemas y los datos: Medidas orientadas a garantizar que, en caso de interrupción, inhabilitación de cualquier forma o destrucción de los sistemas destinados al tratamiento de los datos, los mismos y los datos pueden ser recuperados (Backups, protocolos de recuperación de desastres, etc.)
Gestión de incidentes: existencia de procedimientos y buenas prácticas encaminadas a la gestión de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan dentro del servicio o puedan afectar a este o a los datos personales comprendidos dentro de este.
Roles y responsabilidades: determinación y nombramiento de las figuras que sean necesarias para la correcta gestión de la privacidad y la seguridad dentro de la organización.
Seguridad física: implantación de medidas de seguridad enfocadas en la securización de los emplazamientos físicos desde los que se presta el servicio y que albergan los datos personales.
Enmascaramiento: existe de una práctica en el tratamiento de los datos que, en los casos en los que sea necesarios, aplique las medidas de conversión y almacenamiento que puedan ser necesarias, como podrían ser la seudonimización, la anonimización, el cifrado, el hashing, etc.

El abajo firmante acepta incondicionalmente que Mutua Universal, sin necesidad de justificación alguna, le pueda solicitar cualquier información relacionada con las medidas de seguridad implementadas, adhesiones a códigos de conducta, políticas o cualesquiera otras tipologías de documentos internos que permitan a Mutua Universal tener la certeza de que se respetan las obligaciones del RGPD.

En caso de indicar la tenencia de cualquier certificación en materia de protección de datos y/o ciberseguridad, se deberá aportar copia de la misma como respuesta a este pliego.

SEGUNDO.- El abajo firmante declara responsablemente que los servidores se encuentran ubicados en:

Servidor 1: localizado en …… [indicar país]; se trata de un servidor para [especificar si es de comunicaciones, aplicaciones, etc] de carácter [propio o ajeno].

Servidor 2: localizado en …….. [indicar país]; se trata de un servidor para [especificar si es de comunicaciones, aplicaciones, etc] de carácter [propio o ajeno].

TERCERO.-El abajo firmante declara responsablemente que los servicios asociados a los servidores correspondientes al apartado inmediatamente anterior se van a prestar desde la siguiente ubicación: …….. [indicar país]

CUARTO.- El abajo firmante declara responsablemente

☐ Que no se tiene la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos.

☐ Que se tiene la previsión de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, siendo los datos de la/las empresa/s los siguiente/s:

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Nombre o perfil empresarial: .....
Ubicación de los servidores: .....
Dirección: .....
Persona de contacto y cargo: .....
Teléfono: .....
Dirección de correo electrónico: .....

QUINTO.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en los pliegos, se declara el compromiso de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la presente declaración.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración, en....., a..... de..... de.....

(Firma y sello del contratista o persona que lo represente)

1.- El licitador garantiza que los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. La inclusión de datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados facultará a Mutua Universal para resolver el contrato en caso que resultase adjudicatario.
2.- En caso de resultar adjudicatario, Mutua Universal se reserva el derecho a requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de la presente declaración.

La prestación de los Servicios objeto del presente contrato suponen el tratamiento de datos de carácter personal por parte del Adjudicatario, por lo que se encuentra sometido a toda la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Las obligaciones relativas a dicho tratamiento de datos se regulan en el siguiente ANEXO al presente Contrato.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

La prestación de los Servicios objeto del presente contrato suponen el tratamiento de datos de carácter personal por parte del Adjudicatario, por lo que se encuentra sometido a toda la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Las obligaciones relativas a dicho tratamiento de datos se regulan en el siguiente ANEXO al presente Contrato.

ANEXO

CONTRATO DE ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

De conformidad con lo establecido en el artículo 28 y ss. del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, el "RGPD") así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales y entendiendo que los servicios prestados por **Haga clic aquí para escribir texto.** requiere el tratamiento de datos bajo la responsabilidad de Mutua Universal, Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 10 (en adelante Mutua Universal), **Haga clic aquí para escribir texto.** declara conocer las obligaciones establecidas por el RGPD para el tratamiento de datos por cuenta de terceros, así como las establecidas por otras disposiciones que resultasen de aplicación, y se compromete a cumplir las mismas y las estipuladas en el presente Anexo.

En lo sucesivo, Mutua Universal será denominado "Responsable del Tratamiento", y **Haga clic aquí para escribir texto.** como "Encargado del Tratamiento", de acuerdo a las definiciones descritas en el RGPD.

1. Objeto

El presente Contrato tiene por objeto definir las condiciones conforme a las cuales el Encargado del Tratamiento llevará a cabo el tratamiento de datos personales necesario para la correcta prestación de los Servicios de **Haga clic aquí para escribir texto.**

La prestación de los Servicios contratados implica la realización por el Encargado del Tratamiento de los tratamientos de los datos personales desglosados en el pliego de condiciones particulares, apartado B, en la medida en que resulte necesario para la adecuada ejecución de los mismos.

2. Descripción y finalidad del tratamiento

Los tipos de tratamiento a realizar por parte del Encargado del Tratamiento serán los indicados en el Anexo del presente contrato, así como los medios empleados y la información sobre las categorías de interesados y la tipología de datos tratados.

La finalidad del tratamiento por cuenta del Encargado del Tratamiento es la prestación de los Servicios que se describen en el contrato y sus anexos del que trae causa el presente documento.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

En caso de que el Encargado del Tratamiento considerase que el tratamiento de datos de carácter personal objeto del Contrato principal del que trae causa el presente contrato o las instrucciones proporcionadas por el Responsable del Tratamiento vulneraran de cualquier forma lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, deberá informar inmediatamente al Responsable del Tratamiento.

3. Categorías de interesados y tipología de datos tratados

Las categorías de interesados y los tipos de datos personales que serán tratados por el Encargado del Tratamiento en virtud de este Contrato se encuentran desglosados en el pliego de condiciones particulares, en el apartado B del CCC y el apartado B.1.

4. Obligaciones del Encargado del Tratamiento

El Responsable del Tratamiento facilitará al Encargado del Tratamiento el acceso a los datos de carácter personal bajo su responsabilidad que resulten necesarios para la prestación de los servicios y realización de las actividades asignadas a éste.

El tratamiento de dichos datos se realizará siempre bajo las instrucciones del Responsable del Tratamiento y no se aplicarán a una finalidad distinta de la correspondiente al objeto del Contrato principal del que trae causa el presente anexo. En caso de que el Encargado del Tratamiento considere que alguna de las instrucciones del Responsable del Tratamiento infringe la normativa vigente de protección de datos, lo notificará de forma inmediata al Responsable del Tratamiento por el medio y a la persona de contacto indicados por éste.

El Encargado del Tratamiento no comunicará, transmitirá, cederá, pondrá a disposición o, de cualquier otro modo, permitirá el acceso de terceros a los datos de carácter personal bajo la responsabilidad del Responsable del Tratamiento.

Asimismo, en caso de ser obligatorio, el Encargado del Tratamiento deberá documentar los tratamientos realizados en nombre del Responsable del Tratamiento, en concreto, deberá mantener por escrito un registro de las categorías de tratamientos llevadas a cabo (el Registro de Actividades del Tratamiento, o RAT), que incluya:

1. Datos identificativos del Encargado del Tratamiento y del Responsable del Tratamiento y datos o de contacto de ambos o, en su caso, de los Delegados de Protección de datos.
2. Las categorías de tratamientos efectuados por cuenta del responsable.
3. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer país u organización internacional, incluida la identificación de dicho tercer país u organización internacional y, en el caso de las

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

transferencias indicadas en el artículo 49 apartado 1, párrafo segundo del RGPD, la documentación de garantías adecuadas.

4. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

   a) La seudonimización.

   b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

   c) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

   d) El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

5. Personal Autorizado

El Encargado del Tratamiento designará a aquellos miembros de su plantilla laboral (en adelante, el "Personal Autorizado") que participarán en la prestación de los Servicios asegurándose de que serán estas las únicas personas autorizadas para acceder a los datos de carácter personal objeto de tratamiento por cuenta del Responsable del Tratamiento.

El Encargado del Tratamiento mantendrá un listado actualizado del personal autorizado a disposición del Responsable del Tratamiento y deberá entregarlo a su petición.

El Encargado del Tratamiento garantiza que el personal autorizado conoce las obligaciones de seguridad y confidencialidad derivadas del RGPD que le corresponden y que ha facilitado las instrucciones necesarias para su cumplimiento.

El Encargado del Tratamiento controlará en todo momento el respeto de las instrucciones dadas por El Responsable del Tratamiento con relación al tratamiento de sus datos, y verificará el cumplimiento por parte del Personal Autorizado de los procedimientos establecidos para garantizar la calidad y la actualización de los datos, así como su seguridad y el cumplimiento de la normativa aplicable.

En caso de que algún miembro del Personal Autorizado incumpla las estipulaciones contenidas en este Contrato, el Encargado del Tratamiento seguirá siendo plenamente responsable ante el Responsable del Tratamiento.

6. Medidas de seguridad

Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de probabilidad y gravedad variables para los

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

derechos y libertades de las personas físicas, el Encargado del Tratamiento deberá implementar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la protección de los datos de carácter personal titularidad del Responsable del Tratamiento.

En concreto, el Encargado del Tratamiento se compromete a mantener implementadas en todo momento, como mínimo, las medidas técnicas y organizativas identificadas en el Anexo B, así como cualesquiera otras medidas de seguridad complementarias que el Responsable del Tratamiento determine en cada momento y comunique al Encargado del Tratamiento. En todo caso, deberá implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, siempre que sea posible y adecuado.

Si el Encargado del Tratamiento modificara en cualquier momento las medidas de seguridad implementadas en el tratamiento de los datos de carácter personal del Responsable del Tratamiento, lo comunicará inmediatamente a éste, quien analizará si las medidas de seguridad que en su caso el Encargado del Tratamiento ofrezca para garantizar la seguridad e integridad de los datos objeto de tratamiento.

Si las medidas ofrecidas por el Encargado del Tratamiento se consideraran suficientes para la protección de los datos de carácter personal objeto de tratamiento, deberá formalizarse una adenda al presente documento, modificándolo e indicando las medidas de seguridad aplicables.

En caso de que el Responsable del Tratamiento concluyera que dichas medidas de seguridad no son suficientes, el Encargado del Tratamiento deberá proponer dentro de los 30 días naturales siguientes, un plan de acción para subsanar las debilidades detectadas. En caso de no dar respuesta a los requerimientos del Responsable del Tratamiento, éste podrá tomar las medidas legales que estime oportunas.

7. Transferencias internacionales

Los tratamientos objeto de encargo se realizarán en todo caso dentro del territorio del Espacio Económico Europeo.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

No obstante, si el Encargado del Tratamiento debiera transferir datos personales a un tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los Estados miembros que le sea aplicable, deberá recabar la autorización previa y por escrito del Responsable del Tratamiento, facilitando la información necesaria en relación con las garantías adecuadas en relación con dicha transferencia. Estas garantías pueden ser la aplicación de normas corporativas vinculantes, instrumentos jurídicamente vinculantes, la formalización de cláusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisión Europea, Cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por una autoridad de control y aprobadas por la Comisión, códigos de conducta o mecanismos de certificación.

El Encargado del Tratamiento no podrá, en ningún caso, proceder a ninguna Transferencia Internacional de Datos hasta haber obtenido dicha autorización por escrito.

En caso de que la transferencia internacional se encuentre sometida a autorización expresa de la autoridad de control, el Encargado del Tratamiento se abstendrá de efectuar la misma hasta que el Responsable del Tratamiento comunique la obtención de dicha autorización.

8. Subcontratación

La subcontratación de cualquier tratamiento de datos deberá ajustarse a lo establecido en el contrato principal, en cuanto a la posibilidad o no de subcontratar y en su caso al porcentaje de subcontratación permitido. La finalidad del tratamiento de datos quedará expresamente limitada a aquella recogida en el contrato principal.

En todo caso deberá comunicarse al Responsable del Tratamiento, quien deberá autorizar previamente y por escrito la subcontratación.

En el supuesto de subcontratación, previamente deberán ponerse en conocimiento del Responsable del Tratamiento los siguientes extremos:

- Especificar las tareas a subcontratar
- Identificar la empresa/profesional con quien se vaya a subcontratar, domicilio social y NIF.
- Sumisión del subcontratista a las instrucciones del Responsable del tratamiento.

Se destaca que los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Mutua Universal, con arreglo estricto a los pliegos y a los términos del contrato; incluido la obligación de condición especial de ejecución a la que hace referencia el último párrafo del apartado 1 del artículo 202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

En el caso de que se facilite la autorización, el Encargado del Tratamiento deberá:

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

a) Firmar un contrato de Encargado del Tratamiento que disponga las mismas obligaciones que las que se regulan en el presente Contrato.

b) Prohibir explícitamente en el contrato a los subencargados, que contraten a un (Sub)encargado sin el previo consentimiento explícito y por escrito de la Empresa.

El Responsable del Tratamiento podrá solicitar en cualquier momento copia de los contratos suscritos para comprobar su adecuación a lo dispuesto en el presente contrato.

En caso de incumplimiento por parte del (Sub)encargado del Tratamiento, el Encargado del Tratamiento responderá ante el Responsable del Tratamiento en lo referente al cumplimiento de las obligaciones tanto desarrolladas por el Encargado del Tratamiento, como el (Sub)encargado de tratamiento designado para la realización del servicio.

El Encargado del Tratamiento informará del mismo modo al Responsable del Tratamiento de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de los subcontratistas, dando así al Responsable del Tratamiento la oportunidad de oponerse a dichos cambios.

Todos los subencargados, tienen a su vez prohibido el subcontratar el servicio a un tercero.

9. Información y colaboración

El Encargado del Tratamiento conservará y pondrá a disposición del Responsable del Tratamiento toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que, en su caso, realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

10. Ejercicio de derechos de los interesados.

El Encargado del Tratamiento deberá comunicar al Responsable del Tratamiento cuando los interesados ejerzan ante el mismo sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación del tratamiento o portabilidad.

En este caso, deberá comunicarlo al Responsable del Tratamiento a través de la dirección de contacto incluida en la cláusula 9 del presente contrato, de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud.

11. Violaciones de seguridad

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

El Encargado del Tratamiento notificará al Responsable del Tratamiento, a través de la dirección de contacto incluida en la cláusula 9 del presente contrato, las violaciones de la seguridad que pudiesen producirse y que afectasen a los datos personales a su cargo, facilitando toda la información relevante para la documentación y comunicación de la/s incidencia/s, sin dilaciones indebidas, en el plazo máximo de 24 horas desde que se haya tenido constancia de ella/s.

El Encargado del Tratamiento colaborará y asistirá al Responsable del Tratamiento aportando toda la información que sea necesaria para el cumplimiento del deber de comunicación a la Agencia Española de Protección de Datos, así como cualquier otra que fuera requerida por la misma y en su caso, a los interesados afectados.

El Encargado del Tratamiento utilizará el cuestionario de notificación de violación de datos que se adjunta en el anexo A.. Si no fuera posible facilitar la información requerida en el formulario de forma simultánea, la información se facilitará de manera gradual sin dilación indebida.

12. Colaboración con el deber de cumplimiento del Responsable del Tratamiento.

El Encargado del Tratamiento colaborará con el Responsable del Tratamiento en garantizar y demostrar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal por parte de este último, y concretamente, pero sin carácter limitativo:

- Asistiendo en la respuesta al ejercicio de derechos por parte de los interesados, conforme a lo indicado en la cláusula 11 del presente Anexo.
- Colaborando en el mantenimiento del Registro de actividades de tratamiento del Responsable del Tratamiento, en su caso.
- Participando activamente y proporcionando cuanta ayuda o información sea necesaria para determinar las causas, riesgos, consecuencias e impacto relacionadas con cualquier violación de seguridad, colaborando si fuera preciso con la Autoridad de Control competente.
- Elaborando o colaborando en la realización de cuantas Evaluaciones de Impacto sean necesarias en relación con los tratamientos de datos de carácter personal relacionados con los Servicios, participando incluso si así lo solicitara el Responsable del Tratamiento, del procedimiento de Consulta Previa ante la Autoridad de Control competente.
- Proporcionando al Responsable del Tratamiento todo el soporte que éste requiera para la adhesión a cualesquiera Códigos de Conducta que fuera relevante en relación con los Servicios, así como en su caso en la obtención de cualesquiera certificaciones que el Responsable del Tratamiento tuviera interés en obtener.

13. Evaluaciones de impacto de la protección de datos

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

El Encargado del Tratamiento proporcionará al Responsable del Tratamiento la cooperación y asistencia razonables para cumplir la obligación de esta última, dispuesta en el RGPD, de llevar a cabo evaluaciones del impacto.

14. Auditoría

El Responsable del Tratamiento se reserva el derecho de poder comprobar o auditar, por sí mismo o por terceros, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, incluidas de cualquier forma las obligaciones relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal, así como las medidas de seguridad adoptadas por el Encargado del Tratamiento, en cualquier momento con un preaviso de 15 días naturales.

El Encargado del Tratamiento autorizará a la persona o personas que designe el Responsable del Tratamiento al efecto para verificar que el tratamiento se lleva a cabo asegurando las medidas de confidencialidad y seguridad exigidas por la legislación vigente, garantizando en todo momento el pleno acceso a cualesquiera equipos y/o documentos relacionados con la prestación de los Servicios sujetos al Contrato principal del que trae causa el presente documento.

15. Obligaciones del Responsable del Tratamiento

El Responsable del Tratamiento queda obligado a cumplir con las siguientes estipulaciones:

- Entregar al Encargado los datos necesarios para la correcta ejecución de este Contrato.
- Realizar una evaluación del impacto en la protección de datos personales de las operaciones de tratamiento a realizar por el encargado.
- Realizar las consultas previas que corresponda.
- Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del Encargado del Tratamiento.
- Supervisar el tratamiento, incluida la realización de inspecciones y auditorías.

16. Comunicaciones

A los efectos de facilitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente cláusula, las partes facilitan los siguientes datos de contacto:

(Responsable del Tratamiento)

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Nombre/DPD: David Comellas Batlle

E-mail: protecciondatos@mutuauniversal.net

Teléfono: 934 848 484

Dirección: Av. Tibidabo, 17-19, 08022 BARCELONA

(Encargado del Tratamiento)

Nombre/(Cargo): Haga clic aquí para escribir texto.

E-mail: Haga clic aquí para escribir texto.

Teléfono: Haga clic aquí para escribir texto.

Dirección: Haga clic aquí para escribir texto.

17. Resolución

Respecto a la eventual resolución del contrato, se estará a lo previsto en la Cláusula de Resolución del Contrato principal del que trae causa quedando supeditada su vigencia a la del mismo.

En caso de incumplimiento por parte del Encargado de Tratamiento de las obligaciones previstas en el presente Anexo y en particular de las medidas técnicas previstas en el presente expediente de contratación, el Responsable del Tratamiento se reserva el derecho a emprender las correspondientes acciones legales.

18. Responsabilidad

El Encargado del Tratamiento se compromete expresamente a mantener indemne y a exonerar al Responsable del Tratamiento de cualquier daño, perjuicio, responsabilidad, sanción u otro tipo de consecuencia para el Responsable del Tratamiento que se derivara del incumplimiento de las obligaciones que corresponden al Encargado del Tratamiento conforme a lo establecido en el RGPD y las dispuestas en la cláusula de medidas técnicas.

Asimismo, en el caso de subcontratación, el Encargado del Tratamiento responderá frente al Responsable del Tratamiento de los incumplimientos por parte del sub-encargado del tratamiento de sus obligaciones. A título enunciativo, que no limitativo, el Encargado del Tratamiento abonará al Responsable del Tratamiento, en caso de infracción de la normativa vigente o lo dispuesto en el presente contrato: sanciones, indemnizaciones, gastos de defensa en procedimientos judiciales y administrativos,

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

incluyendo honorarios de profesionales, honorarios de procuradores, tasas, y costas judiciales, en su caso.

19. Finalización del contrato

Una vez cumplida la prestación de los servicios, los datos de carácter personal serán destruidos o devueltos al Responsable del Tratamiento, según éste indique, no conservando el Encargado del Tratamiento copia alguna de los mismos, a menos que se requiera la conservación de los datos personales en virtud de la normativa vigente, de acuerdo con lo previsto en el art. 28.3. g).

En caso de optar por la devolución, los datos serán devueltos a través de sistemas que incluyan protocolos que garanticen la confidencialidad de los datos (FTPS/SSL o equivalente) y en un formato de uso generalizado ejecutable con software estándar. Si se trata de tratamientos no automatizados, el Encargado del Tratamiento garantizará la confidencialidad de la cadena de custodia y de la entrega.

En caso de que el Responsable del Tratamiento optase por la destrucción, el Encargado del Tratamiento deberá garantizar que ésta se lleve a cabo de forma confidencial, y que los datos una vez destruidos, sean irrecuperables, comprometiéndose a entregar certificados que acrediten la destrucción confidencial de los mismos, y optando siempre que sea posible por la destrucción siguiendo estándares reconocidos, como por ejemplo la Norma Europea EN 15713:2009.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubrehttp://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Mutua Universal

ANEXO A- Formulario de notificación de violación de datos

A continuación, se adjunta el cuestionario que deberá ser completado con la máxima información posible por parte del Encargado del Tratamiento cuando el mismo tenga conocimiento que se ha producido una violación de datos en el tiempo máximo de 24 horas.

[El cuestionario se deberá comunicar a la siguiente dirección de correo electrónico: protecciondatos@mutuauniversal.net]

Contenido de la información del Encargado del Tratamiento	Respuesta
Descripción del incidente	
Naturaleza de los datos personales: **Descripción de la naturaleza de los datos personales**	
Categoría de datos que han sido vulnerados	
Número aproximado de interesados afectados, en el caso de que se hayan visto afectados	
Categoría y número aproximado de registros de datos personales afectados	
¿La violación de datos se ha producido en sus sistemas? O ¿en los sistemas de un tercero subcontratado? **Aporte la información necesaria en uno u otro caso.**	
Consecuencias de la violación de seguridad **Descripción de las consecuencias**	
Medidas adoptadas desde que se ha tenido conocimiento	
¿Se han recuperado los datos afectado	

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO B- Medidas de seguridad mínimas a implementar

Medidas de seguridad
Identificación y autenticación en los sistemas de tratamiento: existencia de procedimientos de identificación y autenticación que permita la limitación y restricción a la información y los sistemas.
Gestión de soportes: implantación de controles para el control de los diferentes soportes que pudieran existir, como pueden ser medidas de inventarios, registros de entrada/salida, clasificación, etc.
Control de las comunicaciones: implantación de medidas de seguridad específicas para la protección de las comunicaciones aplicadas sobre los medios necesarios para la prestación del servicio como por ejemplo cifrado de las comunicaciones, segregación de entornos, etc.
Registros de acciones: existencia de registros sobre los sistemas y la información que permitan determinar las acciones que han sido realizadas sobre los mismos.
Recuperación de los sistemas y los datos: Medidas orientadas a garantizar que, en caso de interrupción, inhabilitación de cualquier forma o destrucción de los sistemas destinados al tratamiento de los datos, los mismos y los datos pueden ser recuperados (Backups, protocolos de recuperación de desastres, etc.)
Gestión de incidentes: existencia de procedimientos y buenas prácticas encaminadas a la gestión de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan dentro del servicio o puedan afectar a este o a los datos personales comprendidos dentro de este.
Roles y responsabilidades: determinación y nombramiento de las figuras que sean necesarias para la correcta gestión de la privacidad y la seguridad dentro de la organización.
Seguridad física: implantación de medidas de seguridad enfocadas en la securización de los emplazamientos físicos desde los que se presta el servicio y que albergan los datos personales.
Enmascaramiento: existe de una práctica en el tratamiento de los datos que, en los casos en los que sea necesarios, aplique las medidas de conversión y almacenamiento que puedan ser necesarias, como podrían ser la seudonimización, la anonimización, el cifrado, el hashing, etc.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

El/la firmante, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa ....., con domicilio profesional en ..... c/..... nº ....., y NIF ....., en su calidad de ..... y con correo electrónico a efectos de notificaciones……

Ante el Órgano de Contratación de MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato de servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290

1. La empresa a la que representa manifiesta el cumplimiento de las siguientes condiciones especiales de ejecución:

   - De carácter social o relativas al empleo: la empresa licitadora mantendrá durante la vigencia del contrato las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución del contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio aplicable.

   - Condición especial de ejecución en materia de protección de datos: En virtud de lo establecido en el artículo 202.1 de la Ley 9/2017 (LCSP) el contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea vigente en materia de protección de La mencionada condición especial de ejecución tiene el carácter de obligación esencial y su datos, constituyendo dicha obligación una condición especial de ejecución.

   - De carácter social o relativas al empleo: la empresa licitadora mantendrá durante la vigencia del contrato las condiciones laborales y sociales de las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución del contrato, fijadas en el momento de presentar la oferta, según el convenio aplicable.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la presente declaración.

1.- El licitador garantiza que los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. La inclusión de datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados facultará a Mutua Universal para resolver el contrato en caso que resultase adjudicatario.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

ANEXO A DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

El/La firmante, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa ....., con domicilio profesional en .....c/..... nº ....., y N.I.F. ....., en su calidad de.....

Ante el Órgano de Contratación de la MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato consistente en el servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290:

PRIMERO. - Que se garantiza el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de medidas de seguridad de la información, ciber resiliencia y uso de la Inteligencia Artificial, conformes al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), la Directiva NIS2 (Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo), y el AI Act (Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, Regulación 2024/1689), según clausulas recogidas en el pliego técnico así como de la documentación requerida a tal efecto.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma digitalmente la presente declaración por el contratista o persona que lo representa:

1.- El licitador garantiza que los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. La inclusión de datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados facultará a Mutua Universal para resolver el contrato en caso de que resultase adjudicatario.

2.- En caso de resultar adjudicatario Mutua Universal se reserva el derecho a requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de la presente declaración.

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO B DECLARACIÓN RESPONSABLE CUMPLIMIENTO POLITICAS DE USO ACEPTABLE DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MUTUA UNIVERSAL

El/La firmante, actuando en su propio nombre y derecho, o en representación de la Empresa ....., con domicilio profesional en .....c/..... nº ....., y N.I.F. ....., en su calidad de.....

Ante el Órgano de Contratación de **MUTUA UNIVERSAL. MUGENAT. Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10** para la adjudicación del contrato del servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial, por un periodo de 12 meses, según el expediente nº 032-2026-0290.

PRIMERO. - Garantiza que todo el personal que participe en la ejecución del contrato y requiera utilizar los sistemas de información de MUTUA UNIVERSAL será informado de sus obligaciones como usuario de los medios tecnológicos de MUTUA UNIVERSAL, regulados en “ANEXO F Política de Uso Aceptable de los Sistemas de Información (colaboradores y proveedores de servicios)”. Dicho documento deberá ser firmado por todos los miembros del equipo del adjudicatario responsable de las prestaciones del contrato.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma digitalmente la presente declaración por el contratista o persona que lo representa:

1.- El licitador garantiza que los datos e información facilitada en la presente declaración son veraces y se hace responsable de comunicar cualquier modificación de los mismos. La inclusión de datos falsos, inexactos, incompletos o no autorizados facultará a Mutua Universal para resolver el contrato en caso de que resultase adjudicatario.

2.- En caso de resultar adjudicatario Mutua Universal se reserva el derecho a requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de la presente declaración.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Mutua Universal

ANEXO C ACUERDO CONFIDENCIALIDAD

En [*] a [*] de [*] de 2025.

REUNIDOS

De un parte **MUTUA UNIVERSAL, MUGENAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº10** (en adelante, "**MUTUA**"), con domicilio social en Avenida Tibidabo 17-19, 08022, Barcelona AVENIDA TIBIDABO 17-19-08022-BARCELONA, inscrita en con el número diez en el Registro de Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Y, de otra parte, **DON/DOÑA [*]**, con DNI [*], en nombre y representación de [*] (en lo sucesivo, "LA COMPAÑÍA") con domicilio en [*] y NIF [*], inscrita en el Registro Mercantil de [*], Hoja [*], Folio [*], Sección [*], Tomo [*]. D. [*] actúa en calidad de [*] de LA COMPANÍA.

En adelante, MUTUA y LA COMPAÑÍA se denominarán conjuntamente como "las Partes" o cualquiera de ellas, ocasionalmente y cuando proceda como "la Parte".

Las Partes se reconocen mutua y recíprocamente capacidad legal suficiente para formalizar el presente ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, y a estos efectos,

EXPONEN

I.- Que **MUTUA** y **LA COMPANÍA** están interesados en iniciar negociaciones en cuanto a la posibilidad de colaborar en el desarrollo de un nuevo proyecto (en adelante, el **PROYECTO**) consistente en servicio integral de formación inmersiva mediante realidad virtual para el desarrollo y evaluación competencial para Mutua Universal

II.- Que en el marco de las negociaciones mencionadas en el Expositivo I anterior, **MUTUA** y **LA COMPAÑÍA** crearán, comunicarán, o darán acceso a información considerada confidencial y/o sensible para las Partes. Ambas Partes desean proteger su información tanto de un uso indebido como de una divulgación no expresamente autorizada.

III.- Que, debido a las mencionadas razones, y siendo deseo de las Partes regular el tratamiento que debe darse a la referida información, las partes firman el presente **ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD** (en adelante, el "**Contrato**"), sujeto a los siguientes

PACTOS

PRIMERO.- DEFINICIONES

1.1.- Se entenderá como Información Confidencial, en adelante la "INFORMACIÓN" o "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL", los secretos empresariales, ya sean comerciales o industriales así como cualesquiera conocimientos, datos, procedimientos, técnicas de fabricación, la totalidad de resultados del PROYECTO así como cualesquiera técnicas, Know-How, informaciones o explicaciones que las Partes se comuniquen, pongan a disposición o tengan acceso, con independencia del medio o procedimiento empleado para ello, incluido la comunicación oral, en el curso del desarrollo de las negociaciones o en su caso del PROYECTO.

1.2.- Se entenderá por "Parte Titular", aquella Parte que, en base a lo recogido en el presente Contrato, revela, da acceso, entrega o pone a disposición de la otra Parte (Parte Receptora) INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.

1.3.-Será considerada "Parte Receptora" aquella Parte que recibe, tiene acceso o le es revelada INFORMACIÓN CONFIDENCIAL titularidad o en posesión de la Parte Titular.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

SEGUNDO.- ALCANCE DE LA CONFIDENCIALIDAD

No tendrá la consideración de INFORMACIÓN CONFIDENCIAL y, por tanto, no estará sometida a las obligaciones estipuladas en el presente Contrato toda aquella información que:

- Hubiera sido conocida por cualquiera de las Partes por un medio legítimo con anterioridad a haber sido recibida de contrario.
- Sea en el momento de recibirla o se convierta más tarde, de carácter público o de dominio público, todo ello sin que medie la infracción de ningún tipo de obligación establecida en el presente Contrato.
- Sea creada por una Parte independientemente de la INFORMACIÓN que ha recibido de la otra Parte, siempre y cuando se pueda acreditar dicho extremo.
- La Parte Titular de la INFORMACIÓN le autorice a divulgar de manera expresa y por escrito o sea necesario realizar dicha divulgación con ocasión del cumplimiento de las obligaciones contraídas por el presente Contrato.
- La Parte Receptora se vea obligada a revelar por requerimiento de un órgano judicial, de las autoridades o administraciones. No obstante, en dicho caso la Parte Receptora notificará esta circunstancia con la mayor brevedad posible a la Parte Titular de la INFORMACIÓN para que pueda tomar las medidas que estime oportunas con el fin de preservar la confidencialidad de dicha INFORMACIÓN. En cualquier caso, la Parte Receptora se compromete a facilitar únicamente aquella INFORMACIÓN que, previo asesoramiento legal escrito, esté obligada a divulgar, y a llevar a cabo cuantos actos sean necesarios para preservar la confidencialidad de la INFORMACIÓN siguiendo a este respecto las instrucciones que le sean comunicadas desde la Parte Titular de la INFORMACIÓN.

TERCERO.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONFIDENCIALIDAD

Las Partes se obligan a mantener la más estricta confidencialidad y secreto sobre la INFORMACIÓN, comprometiéndose a:

a. Guardar absoluto y total secreto sobre la misma, no procediendo a su comunicación en todo o en parte a terceros, entendiendo por comunicación, cualquier revelación de la INFORMACIÓN realizada a terceros, salvo que sea necesario para el cumplimiento de los trabajos objeto del PROYECTO. Cada Parte deberá implementar las medidas técnicas, jurídicas, formativas y organizativas que garanticen estas obligaciones de confidencialidad y secreto y, por tanto, el cumplimiento de presente Contrato.

b. A limitar el acceso a la INFORMACIÓN a las personas de su organización que tengan relación con el PROYECTO y estrictamente precisen tener acceso para el cumplimiento de actividades relacionadas con el PROYECTO, debiendo por otro lado, con carácter previo a que se produzca dicho acceso a la INFORMACIÓN, suscribir un acuerdo de confidencialidad con las personas que vayan a tener acceso a la misma que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Contrato.

c. A utilizarla única y exclusivamente en el marco de la relación existente con la finalidad de desarrollar el PROYECTO y una vez finalice el presente Contrato, la Parte Receptora deberá devolver a la Parte Titular la INFORMACIÓN que en su caso albergue a la mayor brevedad, salvo que la Parte Titular de la INFORMACIÓN le indique lo contrario.

CUARTO.- DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Todos los derechos de propiedad Intelectual o Industrial referidos a la **INFORMACIÓN** de los que las Partes fueran titulares con anterioridad a la entrada en vigor del presente Contrato continuarán

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

perteneciendo a la Parte titular de los mismos. Por tanto, ni la transmisión de la **INFORMACIÓN** ni la suscripción del presente Contrato otorgan a la otra Parte derecho sobre dicha propiedad intelectual o industrial ni sobre la **INFORMACIÓN**, salvo que las partes expresamente así lo hicieren constar por escrito.

Las Partes se comprometen a comunicar lo estipulado en la presente cláusula por escrito, así como a obtener su consentimiento a todos aquellos trabajadores, colaboradores, subcontratados, investigadores, técnicos, etc., que pudieran desarrollar cualesquiera actuaciones a las que afectare lo dispuesto en los párrafos anteriores. En caso de ser preciso, las Partes se compromete a obtener de las referidas personas los pertinentes acuerdos de cesión de derechos de propiedad industrial e intelectual a favor de **MUTUA**.

QUINTO.- USOS DE LA INFORMACIÓN

Durante el periodo de negociación del PROYECTO, la INFORMACIÓN deberá utilizarse única y exclusivamente con la finalidad de evaluar la posibilidad de realizar el PROYECTO, y en el caso de que el mismo se lleve a efecto y las Partes decidan iniciar la colaboración, la INFORMACIÓN podrá utilizarse por las Partes con el objeto del cumplimiento y desarrollo del PROYECTO.

SEXTO.- DURACIÓN DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente Contrato de Confidencialidad entrará en vigor a la firma del mismo y estará vigente de manera indefinida respecto a toda la información transmitida durante el PROYECTO. Tras la finalización del PROYECTO, toda la información proporcionada deberá ser destruida, salvo que exista una autorización expresa y por escrito por parte de **Mutua** para conservarla o utilizarla.

En caso de que, por razones justificadas, no sea posible proceder a su destrucción, el acuerdo compromiso de confidencialidad mantendrá su carácter indefinido, asegurando la salvaguarda de la información bajo los mismos términos establecidos en el presente acuerdo

SÉPTIMO.- RESPONSABILIDADES

La **COMPAÑÍA** tratará la **INFORMACIÓN** suministrada por **MUTUA** de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente sobre protección de datos y, en su caso, con las instrucciones dictadas por ésta última, no pudiendo aplicarlos para un fin distinto del objeto de este acuerdo.

La **COMPAÑÍA** responderá e indemnizará a **MUTUA** por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento de lo establecido en el presente Contrato, ya sea por su parte o por parte de cualquiera de sus directores, agentes, mandatarios, asesores, empleados, colaboradores, subcontratados o representantes (y todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades que se puedan derivar), tanto frente a **MUTUA** como ante terceros, incluidas las consecuencias del incumplimiento de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, Propiedad Intelectual e Industrial, vulneración del secreto profesional e industrial, etc. cuando tengan relación con la información suministrada.

Igualmente, la **COMPAÑÍA** se compromete a mantener a **MUTUA** absolutamente indemne de cualquier reclamación que contra ésta pudiera derivarse directa o indirectamente de cualquier incumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Contrato, debiendo restituirle el importe de las sanciones o indemnizaciones que se puedan imponer en su contra que traigan causa de incumplimientos en relación con la información confidencial que se hayan suministrado.

OCTAVO.- EXTENSIÓN DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El presente Contrato de Confidencialidad quedará automáticamente incorporado como anexo a cuantos contratos pudieran celebrar las Partes contratantes en el futuro, sin que sea preciso para ello adjuntar

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

copia del mismo a dichos contratos, y permaneciendo vigentes las obligaciones de confidencialidad por el plazo indicado en el apartado quinto de este contrato aún en el supuesto de que se resolviera el contrato al que se hubieren incorporado.

NOVENO.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN

Se prohíbe expresamente la cesión o subcontratación a terceros, total o parcial, de la posición contractual de cada una de las Partes.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, **MUTUA** se reserve la posibilidad de ceder cuantos derechos y obligaciones dimanen del presente Contrato, a favor de cualquiera de las compañías pertenecientes a su grupo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio.

DÉCIMO- NULIDAD PARCIAL DEL ACUERDO

La nulidad de alguna disposición de este Contrato no determinará la nulidad total del mismo, excepto si la disposición nula tiene carácter esencial para las transacciones objeto del presente Contrato. No obstante, lo anterior, en el caso de que alguna disposición de este Contrato incurriera en alguna causa de nulidad, las Partes se comprometen a modificar dicha disposición adaptándola a la legalidad de una manera tal que se cumplan los fines y objetivos previstos en la disposición en cuestión, y comprometiéndose a suscribir si fuere preciso la correspondiente modificación del Contrato, la cual sustituirá a la actual redacción.

UNDÉCIMO.- LEY APLICABLE

La Ley aplicable al presente Contrato será la Ley española. Las Partes acuerdan someter la solución de todas las cuestiones litigiosas surgidas o que puedan surgir con motivo de la interpretación o en el cumplimiento del presente contrato a los Juzgados y Tribunales de Barcelona con renuncia expresa a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles.

Aprobación

Firma por parte de la **COMPAÑÍA** en el lugar y fecha consignados en el encabezamiento de este documento.

[Compañía]

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO D ENS I

Formulario de común responsable de seguridad de información y datos de contacto POC (Punto o Persona de Contacto, art. 13 ENS)

- Objeto/Servicio _____
- Nº Expediente _____
- Empresa _____
- CIF _____
- N.º Expediente Contrato _____

Datos de contacto a efectos de comunicaciones del **responsable de seguridad de la información** del prestador del servicio para este expediente:

- Nombre _____
- Correo electrónico _____
- Teléfono _____
- Dirección _____

Identificación de la información que accederá o almacenará el prestatario del servicio (Indicar: descripción de la información y ubicación geográfica):

_____

_____

Si se prevé o se ha subcontratado servicios de terceros en relación a este expediente indíquelos, indicando el servicio que se subcontrata y la empresa a la que se subcontrata:

_____

Indique que certificaciones dispone la empresa en el ámbito de seguridad de la información relacionadas con este expediente:

_____

Indique, si procede, la modalidad de los servicios prestados (SaaS, PaaS, IasS o especificar):

_____

Datos de contacto a efectos de comunicaciones del responsable de sistemas de Inteligencia Artificial (IA) (solo en caso de que se utilicen sistemas de IA para prestar el servicio):

- Nombre _____
- Correo electrónico _____
- Teléfono _____
- Dirección _____

Caso que se utilicen, indique que sistemas de IA utilizará la empresa para prestar el servicio:

_____

Este anexo debe ser entregado firmado electrónicamente con firma cualificada acorde eIDAS.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

ANEXO F Política de Uso Aceptable de los Sistemas de Información (colaboradores y proveedores de servicios)

Objetivo y alcance

La presente política tiene por objetivo regular un uso aceptable de los sistemas de información de Mutua Universal por parte de colaboradores externos y proveedores de servicios, de modo que dichos sistemas proporcionen a los usuarios una óptima experiencia de uso, segura, fluida y de calidad, manteniendo una adecuada seguridad a nivel corporativo.

Para mantener el buen funcionamiento de los sistemas, es necesario regular su uso, a fin de evitar conductas o acciones que los puedan afectar globalmente. Es por ello por lo que el objetivo de la política es fijar las normas fundamentales que deben regir el comportamiento de los usuarios para garantizar el uso adecuado de estos recursos.

Por otro lado, debe destacarse que la información y datos que cualquier usuario gestione como parte de sus actividades habituales, tanto empleados como colaboradores y proveedores de servicios (en adelante, proveedores), son propiedad de la Entidad, por lo que ésta puede y debe aplicar cuantos mecanismos sean necesarios para su protección.

Las normas aquí establecidas deben interpretarse como complementarias a las normas legales comúnmente aplicables y afectan tanto a los sistemas de información como a los dispositivos de acceso corporativos (PC's, portátiles, smartphones, tablets, etc.) o de dichos proveedores en cuanto se conecten a los primeros.

Esta política es de **obligado cumplimiento para todas aquellas personas físicas, profesionales u organizaciones** que pudieran tener acceso a los sistemas de información de Mutua Universal y, por extensión, a la información corporativa de la Entidad, englobándose dentro del concepto de usuarios de los sistemas de información.

El alcance de esta política incluye tanto aquellos proveedores que cuenten por alguna razón con un equipo de la Entidad, como aquellos que cuenten con sus propios equipos pero que deban conectar éstos a la red de comunicaciones y sistemas de Mutua Universal.

Medidas de Control sobre los Sistemas de Información

Mutua Universal realiza las investigaciones y aplica los controles que considera necesarios tanto en los sistemas de información como en las herramientas facilitadas al usuario, lo que incluye, entre otros, el uso de ordenadores de cualquier tipo y de dispositivos móviles, el servicio de correo electrónico corporativo, el servicio de navegación Internet, etc.

De este modo, el control y acceso a los medios facilitados por la Entidad, incluyendo los documentos que los mismos generan, y las comunicaciones que llevan implantadas, puede llevarse a cabo, de forma temporal o permanente. En cualquier caso, toda actuación se llevará a cabo respetando los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, en particular el derecho a la intimidad, y conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos.

Con objeto del cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y legislación vigente, se dispondrá, cuando proceda, de trazabilidad de los accesos y uso de la información tratada, así como las medidas de control interno que sean exigibles.

Mediante la presente normativa, el usuario tiene pleno conocimiento de la existencia de medidas de control y acceso potencial a los medios facilitados por la Entidad, y del objetivo que éstos persiguen, siempre bajo la premisa principal de no dañar ni atentar contra la dignidad o la intimidad del usuario.

Las finalidades genéricas de estas medidas de control son, entre otras, las siguientes:

- Protección de los sistemas información y la red corporativa, y de los equipos que lo conforman, a fin de salvaguardar su integridad y disponibilidad

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Protección de la información corporativa ante usos inadecuados, tanto externos como internos, sean de tipo malintencionado o accidental.
- Garantizar la continuidad del desarrollo de las actividades habituales asignadas a cada usuario en el caso de que éste se ausente por razón de enfermedad, vacaciones u otras similares.
- Prevención de la responsabilidad frente a terceros.
- Seguimiento y verificación del uso adecuado de los medios tecnológicos facilitados por la Entidad, así como identificación de situaciones de uso abusivo o no adecuado de éstos, con riesgo para la Entidad.

Por tanto, todos los contenidos, informaciones, ficheros almacenados en estos medios, incluida la información temporal, podrán ser accedidos y monitorizados por parte de la Entidad a través de los responsables designados al efecto.

Normas Generales sobre el Uso de los Sistemas de Información

Mutua Universal facilita a los usuarios que así lo precisen, los equipos informáticos y dispositivos de comunicaciones, tanto fijos como móviles, necesarios para el desarrollo de su actividad profesional. **Los dispositivos, programas, servicios informáticos y datos e información que la Entidad pone a disposición de los usuarios deben utilizarse para el desarrollo de las funciones encomendadas a estos, y, por tanto, exclusivamente para fines profesionales. Cualquier uso de los recursos con fines distintos a los previstos no está autorizado**.

En este apartado se tratan los aspectos más generales a tener en cuenta para el uso adecuado de los Sistemas de Información corporativos.

La normativa más específica de algunos entornos o aplicaciones concretas se encuentra recogida en el apartado “Normas Específicas sobre el Uso de los Sistemas de Información” en este mismo documento.

Control de acceso

Mutua Universal ha implantado en sus sistemas informáticos, las medidas técnicas necesarias para que cada usuario tenga acceso únicamente a aquellos recursos que precisa para el desarrollo de sus funciones (accesos restringidos a necesidad). Es por ello por lo que:

- El nombre de usuario y contraseña de acceso a los sistemas y/o dispositivos son personales e intransferibles, no debiéndose compartir bajo ningún concepto. Cualquier acción realizada por una cuenta de usuario determinada, se asumirá que ha sido realizada por el usuario titular, repercutiéndose sobre éste cualquier consecuencia derivada de un mal uso de la cuenta.
- Las contraseñas de acceso a los sistemas y dispositivos deben ser confidenciales, por lo que está terminantemente prohibido anotarlas en *post-it’s* en la pantalla, o en soportes equivalentes al alcance de cualquier persona.
- Las contraseñas deberán cumplir con la complejidad adecuada según las guías del CCN-STIC en vigor, y el usuario será responsable de utilizar la mayor complejidad posible para dificultar la obtención de dicha contraseña por personal no autorizado.
- Los usuarios no deben intentar evitar los controles técnicos implantados por Mutua Universal, para obtener un privilegio de acceso a los sistemas superior al asignado.
- Queda expresamente prohibido intentar obtener, descifrar o desactivar las claves y cualquier otro elemento de seguridad que intervenga en los procesos informáticos y telemáticos de la Entidad.
- Cualquier necesidad de modificación de un privilegio de acceso a los sistemas se deberá solicitar al Servicio de Atención al Usuario, debiendo contar con la autorización del responsable interno

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

o interlocutor válido para el colaborador o proveedor de servicios, y una adecuada justificación asociada a las funciones a desarrollar que requieran de dicha nueva autorización.

- Los usuarios deben bloquear manualmente el acceso a sus dispositivos, para evitar accesos no autorizados a la información por parte de otros usuarios o personas. La Entidad ha implementado bloqueos automáticos, tras cierto período de inactividad, sobre aquellos dispositivos en los que técnicamente es posible activar dicha opción.
- Las contraseñas por defecto asociadas a usuarios de instalación o mantenimiento de determinados productos deberán ser sustituidas por otras seguras, inmediatamente después de la instalación de dichos productos.
- Si el usuario realiza excesivos intentos de acceso sin introducir correctamente la contraseña, la cuenta quedará suspendida temporalmente hasta que el usuario se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Usuario para su desbloqueo.

Uso del doble factor

Será obligatorio el uso de la autentificación multifactor en:

- Aplicaciones o servicios alojados en el cloud donde se procese o utilice información corporativa.
- Al **acceder a la VPN** o al **Office365** desde un móvil o PC **no conectado a la red corporativa.**
- En el momento que se realice un **cambio de la contraseña** de la cuenta de usuario, independientemente desde donde lo haga.
- En caso de ser **personal externo**, siempre que accedas tanto con equipos de Mutua Universal como desde equipos propios.

Puesto de trabajo despejado

Se debe de usar los materiales imprescindibles para el desarrollo efectivo de su tarea, cumpliendo las siguientes indicaciones cuando se abandone el puesto:

- Las mesas deben de estar libres de documentos y soportes de almacenamiento de información.
- Los puestos de trabajo deben de quedar bloqueados, evitando mostrar información alguna.
- Los documentos impresos deben ser recogidos inmediatamente después de su envío y guardados en lugares seguros.
- El material utilizado por los usuarios debe ser guardado en lugares cerrados como cajoneras o armarios con cerradura.

Intercambio de información

Se debe de intercambiar los ficheros e información con terceros a través de los canales habilitados para ello.

Se eliminará de los documentos ofimáticos todos los metadatos, comentarios o revisiones salvo que sean pertinentes para el receptor.

Almacenamiento de información

Los equipos informáticos que Mutua Universal pone a disposición de los usuarios permiten almacenar información (por ejemplo, ficheros ofimáticos) en el disco duro local de sus equipos (Documentos, escritorio, etc.). En lo referente al almacenamiento de información, deberá tenerse en cuenta que:

- Cualquier tratamiento o almacenamiento de datos corporativos, basado en ficheros ofimáticos, se debe realizar en los servidores de ficheros de Mutua Universal.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- La información corporativa se debe almacenar en los servidores y, según su utilidad y colectivo implicado, se deberá estructurar o bien en carpetas departamentales o bien en carpetas personales, restringiendo el acceso sólo al personal autorizado. Para cualquier consulta al respecto, se puede contactar con el Servicio de Atención al Usuario.
- Se debe evitar, en la medida de lo posible, duplicar la información de las aplicaciones corporativas. Por ejemplo, si un informe ya está disponible en SAP mediante la ejecución de una transacción, no es necesario guardar un duplicado como fichero ofimático (que recordemos que, en ningún caso, se debe guardar en el equipo del usuario).
- Queda totalmente prohibido copiar en los servidores corporativos ficheros multimedia de carácter o uso personal no relacionado con la Entidad, como vídeo, imágenes o sonido de ámbito personal, que no guardan relación con las funciones asignadas al puesto de trabajo. Si se detectaran archivos de esta tipología, se podrán eliminar de forma inmediata sin notificación previa.
- Se debe hacer un uso responsable de los recursos de almacenamiento en red, puesto que son limitados y compartidos entre todos los usuarios. Se debe guardar solamente la información necesaria de ámbito profesional.

Cabe destacar que la información almacenada en local no se somete al proceso corporativo de copias de seguridad, por lo que la Entidad no podrá recuperarla en caso de avería, incidencia o extravío del dispositivo en cuestión.

Utilización e instalación de software

En los sistemas de información de la Entidad, únicamente se deben utilizar las aplicaciones y sistemas operativos autorizados y licenciados por Dirección de Digitalización y Tecnología. Está expresamente prohibido:

- Instalar o utilizar aplicaciones que no hayan sido autorizadas previamente y facilitadas por la Dirección de Digitalización y Tecnología o que vulneren la legislación vigente en materia de propiedad intelectual. No se utilizará en ningún caso una fuente desconocida para la obtención de software, aunque éste esté autorizado.
- Destruir, alterar, inutilizar o, de cualquier otra forma, dañar los datos, programas o documentos electrónicos de Mutua Universal o de terceros.
- Introducir voluntariamente programas de *malware* como virus, macros, *applets*, *scripts*, controles ActiveX o cualquier otro fichero que cause o sea susceptible de causar alteraciones en los sistemas informáticos de la Entidad o de terceros.
- Desactivar el sistema antivirus/antimalware y los demás elementos de seguridad que protegen individualmente los equipos informáticos y dispositivos facilitados por Mutua Universal.

Cualquier petición para instalar aplicaciones debe canalizarse a través del Servicio de Atención al Usuario, debiendo contar con la autorización del responsable interno del usuario peticionario además de una adecuada justificación asociada a las funciones a desarrollar que requieran de dicha nueva aplicación.

Conexión de dispositivos a la red corporativa

Conectar dispositivos ajenos a la Entidad a la red corporativa **sin expresa autorización** está estrictamente prohibido. Para obtener una conexión de este tipo, amparada por una relación contractual para la prestación de un servicio, se debe solicitar formalmente al Servicio de Atención al Usuario o al interlocutor en Mutua Universal o responsable del contrato del proveedor. Tras un análisis técnico de la petición por parte de las áreas técnicas implicadas, se notificará si ésta se autoriza o deniega.

Los dispositivos solicitantes deben disponer, como mínimo, de las siguientes premisas básicas de seguridad:

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Un control de acceso implantado (usuario + contraseña, biometría, etc.) con doble factor de autenticación.
- Una versión actualizada de sistema operativo (que esté en soporte por parte del fabricante).
- Un programa antimalware/antivirus activo con el motor de firmas actualizado, y con configuración de actualización periódica automática.

Mutua Universal se reserva el derecho a impedir, mediante controles técnicos, la conexión de dispositivos que carezcan de las medidas mínimas de seguridad.

Buen uso y uso indebido de los sistemas de información

El uso de los sistemas de información de Mutua Universal debe realizarse de forma responsable, diligente y conforme a la normativa establecida. Se considera buen uso aquel que se ajusta al desempeño de las funciones profesionales asignadas, respetando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Por el contrario, se considera uso indebido o abuso cualquier utilización de los sistemas de información que:

- Contravenga las políticas, normativas o instrucciones vigentes de la Mutua Universal.
- Afecte negativamente al rendimiento o a la seguridad de los sistemas.
- Tenga fines personales, comerciales externos, o contrarios a la ética profesional.
- Suponga el acceso no autorizado a información, sistemas o recursos.
- Comprometa la imagen o reputación de Mutua Universal.

Cualquier uso indebido podrá conllevar acciones disciplinarias, administrativas o legales en función de la gravedad de los hechos, según lo definido en el punto Incumplimientos y Medidas Disciplinarias de esta política.

Normas Específicas sobre el Uso de los Sistemas de Información

Se detallan a continuación aspectos específicos sobre cada una de las tecnologías al alcance de los usuarios de los sistemas de información de la Entidad.

Acceso a Información Corporativa y Confidencialidad

Por la naturaleza de la actividad de Mutua Universal, los usuarios tienen acceso y tratan información sensible a través de aplicaciones corporativas o bien en soporte físico, tanto desde el punto de vista de confidencialidad como de protección de datos.

Es por ello por lo que, sin perjuicio de las obligaciones de secreto y reserva previstas en la normativa legal, Mutua Universal considera necesario reforzar las políticas de seguridad de la información de la Entidad, así como especificar el más amplio alcance de las obligaciones de todos los proveedores de esta en lo relativo a la confidencialidad de los datos y de la información sensible de que conocen por razón del servicio prestado.

Para llevar a cabo el control sobre este asunto, Mutua Universal implementará las medidas técnicas y organizativas que considere oportunas.

Obligación de confidencialidad

1. El usuario o colaborador se obliga de forma irrevocable ante Mutua Universal a no revelar, divulgar o facilitar -bajo cualquier forma- a ninguna persona física o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de cualquier otra persona física o jurídica, pública o privada, cualquier información relacionada con el ejercicio de sus funciones, especialmente la relacionada con nuestros trabajadores protegidos.
2. La obligación de confidencialidad se entiende sin perjuicio de que tanto el usuario o colaborador como Mutua Universal, comuniquen a las autoridades administrativas y/o judiciales la

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

información que se les requiera. En este supuesto, la Parte requerida deberá notificar a la otra Parte, para su conocimiento, la existencia del requerimiento.

3. A los efectos de esta Normativa, tendrá la consideración de información confidencial, toda la información corporativa susceptible de ser revelada por escrito, de palabra o por cualquier otro medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro.
4. El usuario o colaborador asume la obligación de confidencialidad y secreto sobre cualquier información a la que tenga acceso durante la prestación del servicio, no pudiendo bajo ningún concepto utilizar dicha información para actividades ajenas a la relación contractual establecida. Esta obligación subsistirá por tiempo indefinido aún después de finalizada la relación contractual que ampara el servicio con Mutua Universal.

Acceso y uso de los datos protegidos

1. El usuario o colaborador se obliga a acceder únicamente a aquellos datos de carácter personal, de los que es titular Mutua Universal, cuando dicho acceso sea necesario para el ejercicio de sus funciones en el marco del servicio prestado.
2. El usuario o colaborador se obliga a hacer un uso adecuado de los datos personales a los que tenga acceso, en el ejercicio de sus funciones en el marco del servicio prestado.
3. El usuario o colaborador se compromete a devolver cualquier información de carácter confidencial a la Mutua Universal en el momento en que termine la relación contractual que ampara el servicio prestado y a no llevarse copia alguna de parte o la totalidad de esta.

Utilización de Internet

La navegación por Internet debe ceñirse al uso profesional y específico para cada puesto de trabajo, entendiendo que este recurso es limitado y de uso generalizado por parte de todos los usuarios. Un mal uso individual de este recurso informático provoca automáticamente problemas a nivel corporativo que perciben el resto de los usuarios en forma de lentitud.

El uso de Internet es supervisado y monitorizado, periódicamente, por parte de la Dirección de Digitalización y Tecnología. Mediante herramientas técnicas, el tráfico de Internet se analiza diariamente y se categoriza para limitar o bloquear el acceso a sitios potencialmente maliciosos o que penalizan de forma severa la navegación. Asimismo, se bloquea el acceso a determinadas categorías o tipos de páginas web, no pertinentes en el ámbito profesional de Mutua Universal, como las que contienen pornografía, apuestas, radios online, videojuegos, contenidos ilegales, software malicioso, etc.

Como resultado de este análisis, se apercibirá a aquellos usuarios cuya navegación principal se identifique como uso no profesional del servicio corporativo de acceso a Internet. Ante un potencial reiteración de estos avisos, se comunicará al responsable de la empresa proveedora por si procede alguna actuación interna adicional.

Utilización del Correo Electrónico

El uso del correo electrónico corporativo (cuentas de Mutua Universal) está limitado únicamente al uso profesional, por lo que no están autorizadas, y serán sujetas a monitorización, entre otras, las siguientes conductas:

- Enviar mensajes y ficheros adjuntos no relacionados con la actividad profesional desarrollada en Mutua Universal.
- Enviar mensajes y/o documentos corporativos a cuentas privadas del propio usuario o a cuentas externas de sus familiares o amigos. La información corporativa **nunca** deberá trasladarse a entornos o buzones de correo externos a los disponibles para el desarrollo de las actividades profesionales del usuario o colaborador en Mutua Universal.
- Enviar mensajes con contenidos o ficheros adjuntos ofensivos o inapropiados que puedan considerarse, para quien los recibe, un atentado contra su honor, dignidad o un ataque a su

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

intimidad personal, absteniéndose en todo caso de efectuar referencias peyorativas de carácter personal en relación con la ideología, religión, creencias, afiliación política o sindical, o realizar comentarios basados en el género, edad, raza, preferencias sexuales, discapacidades físicas o psíquicas, o en la apariencia de las personas.

- Enviar mensajes y/o documentos corporativos a cuentas externas de Mutua Universal con finalidades ajenas al desarrollo de sus funciones e intereses de la Entidad.
- Enviar información corporativa, ya sea en el cuerpo del correo o como adjunto, a través de cuentas de correo personales.
- Enviar o reenviar mensajes de correo en cadena o de tipo piramidal.
- Utilizar el identificador del correo electrónico corporativo para registrarse o acceder a servicios de internet para usos no corporativos r sin autorización expresa de Mutua Universal.

Especial mención supone la revisión que cualquier usuario debe llevar a cabo a la hora de recibir un correo electrónico externo a la Entidad, para garantizar que el correo no sea una potencial fuente de un incidente de seguridad. De este modo, ante la recepción de un correo electrónico, se deberán tener en cuenta estas recomendaciones mínimas:

- Nunca se deben facilitar datos personales.
- Se deberá prestar especial atención a la dirección electrónica del remitente, analizando el dominio de ésta (@dominio), intentado identificar potenciales errores gramaticales y faltas de ortografía (síntoma de potencial ataque por correo).
- Se deberá analizar la firma final del correo (si la hubiera, otro tema a tener en cuenta), que deberá ser coherente con el dominio (@dominio) de la dirección electrónica del remitente.
- No se abrirán archivos adjuntos si no se esperaban o si no se conoce al remitente.
- Si no se tiene clara la autenticidad del correo recibido, se deberá intentar contactar con el remitente por teléfono o por otra vía alternativa, antes de contestar a ese correo.
- Si el correo contiene algún enlace, antes de abrirlo se deberá garantizar que el hipervínculo realmente se corresponde con lo indicado en el correo, pasando el ratón por encima sin presionar (no se recomienda el uso de enlace recortados donde no se identifique claramente el dominio de origen).

Todos los colaboradores externos que utilizan correo corporativo de Mutua Universal por causas excepcionales y tasadas en cada caso deben configurar y utilizar la firma corporativa de su empresa en sus correos electrónicos.

La firma debe de incluir el nombre y datos de contacto, debe seguir el formato establecido y siempre incluir el texto “externos” junto al nombre de la empresa.

No se permite incluir información personal o no relacionada con la actividad profesional.

Si tienes dudas sobre un mensaje que has recibido, puedes reportarlo utilizando el botón "Phishing Alarm" para que sea analizado por el equipo de Ciberseguridad.

Utilización de Dispositivos Extraíbles y Periféricos

El uso de dispositivos extraíbles, como por ejemplo llaves USB (pendrive) o tarjetas de memoria, así como de periféricos en los sistemas de información corporativos se limitará, exclusivamente, a aquellos que hayan sido facilitados y/o autorizados por parte de la Dirección de Digitalización y Tecnología.

Queda estrictamente prohibida la copia o retirada de información corporativa utilizando dispositivos de almacenamiento personales o facilitados por terceros con independencia de la tipología utilizada (CD, DVD, tarjeta de memoria, cámaras, smartphones, etc.).

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Utilización de los Medios Sociales

A efectos de esta política, se entiende por medios sociales todas las publicaciones y comentarios online en webs, portales, blogs, páginas y grupos en redes sociales como LinkedIn, X (antiguo Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, etc.

Además, la aplicación mayoritaria de este apartado es para aquellos casos excepcionales y por razones del servicio hacia la Entidad, en que un usuario relacionado con un proveedor tuviera asignado un buzón de correo corporativo para el desempeño de las funciones para las que ha sido contratado.

Los usuarios o proveedores deberán tener en cuenta que, si la red social que pretenden utilizar es de ámbito exclusivamente personal, NO deberán utilizar la dirección de correo electrónico corporativa, sino una personal alternativa. En el caso de ser necesario, se requiere aprobación expresa para registrarse como externo usando la cuenta de correo de Mutua Universal. En este caso, deberá activarse el doble factor de autenticación en la configuración de la cuenta de la red social. Si utilizan de modo inadecuado la dirección electrónica corporativa en un ámbito personal para una red social, y se identifica esta situación, se podrá solicitar al usuario que cancele la cuenta en dicha red social.

Los usuarios o proveedores de Mutua Universal que utilicen estos medios deben aplicar el sentido común en sus comunicaciones, teniendo presentes la confidencialidad y la lealtad hacia la Entidad. Como usuario de Mutua Universal, queda estrictamente prohibido el uso de los medios sociales para:

- Difundir información corporativa (confidencial o no). Es decir, publicar/compartir datos de Mutua Universal, en cualquier formato (fotos, textos, vídeos, etc.) sin la autorización previa de la Dirección de Comunicación, Identidad Corporativa y Calidad.
- Participar en cualquier actividad o revelar información que desacredite o pueda perjudicar a Mutua Universal.
- Atacar o difamar empresas asociadas, autónomos, proveedores, compañeros u otros proveedores de Mutua Universal. Los usuarios deben comunicarse siempre con educación y respeto, actuando profesionalmente.
- Publicar comentarios o enviar mensajes despectivos, engañosos o falsos hacia otras personas o hacia otras Mutuas u otros organismos o entidades externas.
- Publicar comentarios o enviar mensajes anónimos utilizando pseudónimos. Los usuarios que actúen en representación de Mutua Universal deben usar siempre su nombre real e identificarse como usuario o proveedores de Mutua Universal.
- Crear un grupo, página, blog, etc. que mencione a Mutua Universal, sin la aprobación previa de la Dirección de Comunicación, Identidad Corporativa y Calidad.

Para todos los usuarios, independientemente de la asignación de cuenta de correo corporativo o no, el uso de medios sociales no deberá interferir el normal desarrollo de las funciones asignadas en el puesto de trabajo designado en Mutua Universal y será monitorizado a través de los mecanismos de supervisión de la Dirección de Digitalización y Tecnología.

Contratación y Utilización de Dominios, Servicios de TI y de Cloud Computing

Cualquier contratación de servicio, producto o equipo relacionado con los sistemas de información debe ser validada desde la Dirección de Digitalización y Tecnología, incluidos los servicios en la nube, conocidos como *cloud computing*. La misma validación se requerirá en la contratación de dominios de Internet que hagan referencia a la Entidad o a servicios que esta presta.

Es por ello por lo que queda prohibida la contratación y uso, a título individual o departamental, de cualquier dominio, servicio de TI o servicio de *cloud computing*, sea en el ámbito que sea (creación de un sitio web, almacenamiento, transferencia de ficheros, etc.), si éste no ha sido revisado y validado por la Dirección de Digitalización y Tecnología.

En cualquier caso, un servicio o aplicación corporativo publicado en Internet deberá estar siempre protegido por un certificado SSL (acceso mediante HTTPS).

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Si se utiliza una cuenta de administrador o usuario s debe tener configurado y activado un doble factor de autenticación.

Para garantizar el cumplimiento de la legalidad y confidencialidad de su uso, y atendiendo a la naturaleza de estos servicios, resulta imprescindible la evaluación de los términos relacionados con la privacidad, la protección de datos y la seguridad informática.

Utilización de Dispositivos Personales (BYOD)

Mutua Universal no autoriza el uso de dispositivos propios o personales en el ámbito corporativo, sean de la tipología que fueren (teléfonos, ordenadores, tabletas, etc.), tendencia conocida como *Bring Your Own Device* (BYOD).

Solo podrán utilizarse equipos corporativos que el proveedor deberá mantener securizados, libres de vulnerabilidades y actualizados acordes al Real Decreto que regula el Esquema Nacional de Seguridad en un nivel que se corresponda a la sensibilidad de la información que vayan a tratar.

Mutua Universal no autoriza la instalación ni el uso de Office 365 en dispositivos personales.

Utilización de Conexiones Remotas (VPN)

Los equipos a través de los cuales los usuarios que disponen de acceso remoto VPN se conectan a los sistemas de información de Mutua Universal, podrán ser sometidos a controles obligatorios de seguridad para poder autorizar la conexión. De este modo, Mutua Universal podrá aplicar cuantos controles sean precisos para reducir los riesgos de seguridad derivados de los accesos mediante sesiones VPN.

Mutua Universal podrá desactivar de forma permanente aquellas sesiones que se identifiquen como no seguras, por no disponer, por ejemplo, de un sistema operativo con soporte oficial por parte de un fabricante.

En general, en el caso que se detecten situaciones de incidencias de seguridad con potencial impacto en los sistemas de información de Mutua Universal en dichos equipos externos, se procederá a bloquear inmediatamente cualquier comunicación con dicho usuario, hasta que se resuelvan los problemas identificados.

Cuando se está conectado por VPN a Mutua Universal queda prohibida la modificación de la configuración de la red del equipo para acceder a otras redes a el usuario que no pueda acceder a través de la infraestructura de red de Mutua Universal, debiendo ser el servicio de VPN de Mutua Universal la pasarela de comunicación por defecto única.

Utilización de Equipos Fuera de los Locales de la Entidad

Para aquellos usuarios que dispongan de un equipo corporativo por razones excepcionales, el uso de equipos portátiles corporativos (tabletas, ordenadores y teléfonos inteligentes) se debe llevar a cabo con prudencia cuando se produce fuera de los locales de Mutua Universal, para ello:

- Se utilizarán los mecanismos de seguridad física proporcionados por la Entidad (p.ej. candados).
- Se deberán custodiar de forma diligente y evitar dejarlos desatendidos en espacios públicos.
- Su utilización está estrictamente limitada al personal de Mutua Universal y para uso profesional, por lo que los equipos no deberán ser utilizados o prestados a terceros.
- Está prohibida la utilización de redes inalámbricas abiertas o públicas que no presenten una adecuada securización.

  Ejemplos y Requisitos de Redes con Adecuada Securización:

  - Redes Wi-Fi que cumplen con los siguientes criterios:
    - Cifrado WPA2 o WPA3: Sólo se deben conectar a redes que utilicen un protocolo de seguridad WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) o WPA3. Queda terminantemente prohibido conectarse a redes que utilicen cifrados WEP, WPA o que estén desprotegidas (sin cifrado).

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Autenticación con Contraseña Segura: La red debe requerir una contraseña fuerte para la autenticación. No se permite conectarse a redes Wi-Fi que no requieran contraseña o que utilicen contraseñas débiles, como "12345678" o "password".
- Evitar Redes Públicas y No Confiables: No se permite el uso de redes públicas, como las ofrecidas en aeropuertos, cafeterías, hoteles o centros comerciales, salvo que se utilice una VPN corporativa. Estas redes, aunque cifradas, pueden ser vulnerables a ataques como el "man-in-the-middle" (MITM).
- Uso de Redes Wi-Fi Conocidas: Preferentemente, se utilizarán redes conocidas, como la red de casa del usuario, siempre que cumpla con los criterios de seguridad mencionados (cifrado WPA2 o superior y contraseña segura).

- Uso Obligatorio de VPN: Si no hay otra opción que conectarse a una red pública o desconocida, es obligatorio utilizar la VPN corporativa de Mutua Universal para cifrar toda la comunicación desde el dispositivo hasta la red corporativa, protegiendo así la confidencialidad e integridad de los datos.

En caso de robo o extravío del equipo, se deberá contactar de forma inmediata con el Servicio de Atención al Usuario y se deberá acudir a las fuerzas y cuerpos de seguridad a efectuar la pertinente denuncia.

Autorización

El usuario está obligado a realizar un correcto uso de los datos en base a las distintas normativas de RGPD, LOPD y Seguridad establecidas. La vigencia de la autorización se mantiene hasta el momento en que termine la relación contractual que ampara el servicio prestado.

Formación y Concienciación

El uso seguro y responsable de los sistemas de información es fundamental para la protección de los activos y datos de la entidad. Con el fin de garantizar que todos los usuarios comprenden y aplican las mejores prácticas en seguridad de la información, el proveedor proporcionará regularmente programas de formación y concienciación a sus empleados con acceso a los sistemas de información de Mutua Universal.

Normas de Uso de Sistemas de IA

Queda prohibido el uso de cualquier tecnología de IA para utilizar con información de Mutua Universal que no haya sido aprobada con carácter previo y expreso por Mutua Universal específicamente para el servicio que se va a prestar. Esto incluye servicios como ChatGPT, Gemini, DeepL, Canva, Adobe AI, DeepSeek y cualquier aplicación de IA.

Para obtener dicha autorización será imprescindible que el usuario haya completado un curso que le haya proporcionado su empresa y dicha herramienta se utilice en un entorno tecnológico seguro que cumpla con la regulación AI Act, GDPR y Esquema Nacional de Seguridad.

Notificación de Incidentes de Seguridad

Todo usuario de los Sistemas de Información de Mutua Universal deberá tomar todas las precauciones, por conocimiento propio o siguiendo todas las recomendaciones que publica la Entidad periódicamente, al respecto a cualquier posibilidad de ser víctima de un ataque de seguridad de la información.

En caso de detectar un comportamiento sospechoso en su buzón de correo o en su propio equipo, o identificar que se ha sido potencialmente víctima de un ciberataque, se pondrá en conocimiento este hecho de forma inmediata bien al Servicio de Atención al Usuario o bien al buzón de Ciberseguridad, mediante uno de los siguientes canales:

- Creando un ticket a helpdesk
- Correo “Buzon CiberSeguridad: ciberseguridad@mutuauniversal.net

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección
http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

- Extensión Servicio de Atención al Usuario: **33333** (desde la red corporativa)
- Teléfono Servicio de Atención al Usuario desde fuera oficina: **93 484 83 44**

En el caso de que, del análisis realizado sobre la actividad denunciada, se derivaran actuaciones a realizar por el usuario en su equipo o buzón, se contactará con éste para poder llevarlas a cabo hasta garantizar la ausencia de riesgos de seguridad de la información.

Utilización Eficiente de los Sistemas de Información

Desde la Dirección de la Entidad se promueven las siguientes acciones para un uso más eficiente de los medios tecnológicos puestos a disposición de los usuarios:

- Apagar el PC y la pantalla (y la impresora local, en su caso), al finalizar la jornada laboral. Esta medida obedece tanto a razones de seguridad como de eficiencia energética.
- Imprimir únicamente aquellos documentos que sean estrictamente necesarios. La impresión se hará, preferiblemente, a doble cara en blanco y negro. Se optará por usar las impresoras en red antes que las locales.

Incumplimientos y Medidas Disciplinarias

En caso de incumplimiento de la presente política, el interlocutor de Mutua Universal lo notificará a la persona responsable del colaborador o proveedor de servicios para adoptar las medidas oportunas en caso de tratarse de conductas individuales.

La potencial acción por parte de Mutua Universal irá desde una simple advertencia al usuario en cuestión hasta la propuesta de la resolución del contrato a la Dirección de la Entidad. Cualquier conflicto de índole legal se dirimirá en los Tribunales de la ciudad de Barcelona conforme al Derecho Común.

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

Mutua Universal

Código de verificación : 448816ac38bfe0eb

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN MATERIA DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

El/La firmante, actuando en representación de la entidad ……, con domicilio profesional en …… y NIF……, en su calidad de……, teléfono……, fax……, correo electrónico ……

Ante el Órgano de Contratación de la MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 10 para la adjudicación del contrato para servicio integral de formación inmersiva mediante Realidad Virtual según el expediente nº 032-2026-0290, en relación al compromiso de adscripción de medios solicitados para la presente licitación **DECLARA** que el licitador se compromete a:

- Adscribir para la ejecución del contrato los medios personales indicados en el apartado “13.” del Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Mantener dichos medios personales durante toda la duración del contrato y sus posibles prórrogas

- Comunicar a MUTUA UNIVERSAL cualquier modificación o sustitución de los medios adscritos.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma el presente compromiso, en ....., a ..... de ..... de .....

(Firma y sello del licitador).

Para la verificación del siguiente código podrá conectarse a la siguiente dirección http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=448816ac38bfe0eb

Firmado por: ESTHER FELIX
Cargo: Directora de Innovación y Transformación
Fecha: 05-11-2026 09:42:29

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre http://registrocontratistas.mutuauniversal.net/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do